

DIREITO DO CONSUMIDOR

Proteção Contratual, Contratos de Adesão, Superendividamento, Infrações Administrativas e Infrações Penais



SUMÁRIO

Proteção Contratual, Contratos de Adesão, Superendividamento, Infrações Administrativas e Infrações Penais	3
1. Proteção Contratual do Consumidor	3
1.1. Disposições Gerais	3
1.2. Direito de Arrependimento	5
1.3. Cláusulas Abusivas	6
1.4. Contratos de Consumo	26
2. Do Superendividamento	28
2.1. Introdução	28
2.2. Da Prevenção e do Tratamento ao Superendividamento	30
2.3. Da Conciliação no Superendividamento	33
Resumo	35
Questões de Concurso	38
Gabarito	47
Gabarito Comentado	48

PROTEÇÃO CONTRATUAL, CONTRATOS DE ADESÃO, SUPERENDIVIDAMENTO, INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E INFRAÇÕES PENAIS

1. PROTEÇÃO CONTRATUAL DO CONSUMIDOR

1.1. DISPOSIÇÕES GERAIS

As transformações nas relações jurídicas da sociedade do século XX, o incremento da industrialização e o surgimento do consumo de massa dão ao contrato uma nova conformação. A vontade, paradigma do liberalismo, paulatinamente é substituída pela moderna concepção de justiça social. O princípio da obrigatoriedade é relativizado por princípios contemporâneos como a função social, a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual. O contrato somente será obrigatório se o seu conteúdo estiver afinado com os princípios constitucionais e legais que o fundamentam. Tais valores condicionam a obrigatoriedade do pacto.

Na seara consumerista, o primado da justiça social assume ares mais robustos, já que, em razão da vulnerabilidade do consumidor, tem o Estado o dever de intervir e disciplinar as relações jurídicas para garantir a igualdade material entre as partes.

Nos contratos de consumo, a vulnerabilidade do consumidor é evidente, principalmente porque, em sua esmagadora maioria, serão pactuados por adesão. Nos contratos de adesão, o consumidor, mediante declaração de vontade, simplesmente adere a cláusulas contratuais pré-estabelecidas, unilateralmente, pelo fornecedor. Não há possibilidade real do aderente modificar as cláusulas pactuadas. Por isso, o CDC tem grande preocupação com a informação completa e efetiva, pois, somente assim, o consumidor poderá decidir de forma livre, refletida e consciente sobre o objeto contratual.

A informação é elemento integrante da própria efetividade do contrato de consumo. Assim estabelece o art. 46 do CDC:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo **não obrigam** os consumidores, **se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo**, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

A norma em questão visa assegurar o princípio da transparência contratual. E traz como sanção de sua inobservância a ineficácia do contrato. Segundo Leonardo Bessa, “na prática devem as partes voltar ao estado anterior da ‘contratação’, sem prejuízo de eventual indenização em favor do consumidor”.

O dispositivo deve ser lido em conjunto com os §§ 3º e 4º do art. 54 que impõem a fonte 12, como tamanho mínimo dos caracteres e destaque de cláusulas limitativas de direito do consumidor nos contratos de adesão. No entanto, não basta que tais requisitos formais sejam

cumpridos. O consumidor tem direito à informação plena do objeto do contrato. Não apenas uma clareza física das cláusulas limitativas pelo simples destaque delas, mas essencialmente clareza semântica, ou seja, o contrato deve ser redigido de tal maneira que o consumidor consiga, pela simples leitura, compreender seu conteúdo.

JURISPRUDÊNCIA

Se a apólice do seguro do carro previa a cobertura apenas para furto e roubo, a seguradora mesmo assim terá que pagar a indenização caso o veículo seja perdido por conta de uma extorsão. A mera remissão a conceitos e artigos do Código Penal contida em cláusula de contrato de seguro não se compatibiliza com a exigência do art. 54, § 4º, do CDC, uma vez que materializa informação insuficiente, que escapa à compreensão do homem médio, incapaz de distinguir entre o crime de roubo e o delito de extorsão, dada sua aproximação topográfica, conceitual e da forma probatória. Dever de cobertura caracterizado. (REsp 1106827-SP - Info 506).

[...]

Se o contrato, ao tratar sobre os encargos, menciona a taxa de juros mensal e anual, mas não prevê qual é a taxa diária dos juros, há abusividade.

Viola o dever de informação, o contrato que somente prevê uma cláusula genérica de capitalização diária, sem informar a taxa diária de juros remuneratórios.

A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual.

A falta de previsão da taxa diária, portanto, dificulta a compreensão do consumidor acerca do alcance da capitalização diária, o que configura descumprimento do dever de informação trazido pelo art. 46 do CDC.

STJ. 2ª Seção. REsp 1826463-SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14/10/2020 (Info 682).

O art. 47 do CC, por sua vez, no intuito de proteger o consumidor, estabelece regra especial de hermenêutica, dispondo que **as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor**. O objetivo da norma é reequilibrar a relação jurídica de consumo, em busca de uma isonomia substancial entre as partes.

O Código Civil também, em duas passagens, disciplina regra semelhante, de interpretação do negócio jurídico. Em primeiro lugar no art. 113, § 1º, assegura que a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável. E no art. 423, dispõe que quando, no contrato de adesão, houver cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente.



A diferença entre a regra hermenêutica do CC com a prevista no CDC, é que, no diploma consumerista, a interpretação mais favorável ao consumidor é aplicável a qualquer contrato de consumo, seja ele por adesão ou não; em qualquer de suas disposições, sejam ambíguas/contraditórias ou não.

Por unanimidade, a Terceira Turma do STJ decidiu que deve prevalecer a data mais favorável ao beneficiário de seguro de vida quando houver divergência com a seguradora sobre o início da vigência do contrato. Assim, “sendo evidente a existência de datas diferentes relacionadas a uma mesma proposta de seguro, a condição contratual mais benéfica ao consumidor deve ser prestigiada”.

1.2. DIREITO DE ARREPENDIMENTO

Nas compras realizadas fora do estabelecimento comercial, o CDC traz como direito potestativo do consumidor desistir do contrato no prazo de **7 dias** da contratação ou da entrega do produto/serviço, sem a necessidade de indicar qualquer justificativa. Veja a redação da norma legal que assegura tal direito:

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.

A interpretação do termo inicial do prazo de 7 dias deve privilegiar o consumidor; assim, nos casos em que houver produto ou serviço a ser entregue, o prazo em questão será contado da entrega efetiva deste. Mas, nas hipóteses em que não houver entrega física de qualquer produto ou serviço (como por exemplo: a contratação de seguros, plano de saúde, compra de programas digitais) a contagem do prazo se iniciará da assinatura do contrato.

Tal direito se aplica ao comércio eletrônico. O Decreto n. 7.962/2013 regulamentou o direito de arrependimento nas contratações ocorridas no comércio eletrônico, estabelecendo que o fornecedor deve informar, de forma clara e ostensiva, os meios adequados e eficazes para o exercício do direito de arrependimento pelo consumidor. E que o exercício de tal direito implica a rescisão dos contratos acessórios, sem qualquer ônus para o consumidor. E, por fim, em havendo arrependimento do consumidor, trouxe como dever do fornecedor comunicar à instituição financeira ou à administradora do cartão de crédito ou similar para que a transação não seja lançada na fatura do consumidor ou seja efetivado o estorno do valor, caso o lançamento na fatura já tenha sido realizado.

Durante o prazo de reflexão, exercido o direito de arrependimento, o parágrafo único do art. 49 especifica que o consumidor terá de volta, imediatamente e monetariamente atualizados, todos os valores eventualmente pagos, a qualquer título, voltando assim, ao *status quo ante*. Entende-se incluídos nestes valores, todas as despesas com serviço postal para a devolução do produto, quantia essa que não pode ser repassada ao consumidor. Nesse sentido STJ, REsp 120604/RJ.

Nos contratos, as cláusulas abusivas que impedem o consumidor de exercer, plenamente, o direito acima assegurado, são nulas de pleno direito, e, por isso, devem ser consideradas como não escritas. Como, por exemplo, a cláusula prevista no art. 51, II do CDC (subtraia do consumidor a opção de reembolso da quantia já paga). Também, em decorrência da interpretação do art. 51, IX (deixa ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor), podemos citar a nulidade da cláusula que impõe multa ao consumidor, na hipótese de não conclusão do contrato, em razão do exercício do direito de arrependimento.

1.3. CLÁUSULAS ABUSIVAS

Segundo o Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas abusivas são nulas de pleno direito. A doutrina entende que a nulidade de pleno direito do CDC corresponde à nulidade absoluta do direito civil (art. 168, CC). Como consequência, não pode ser sanada; deve ser reconhecida, de ofício, pelo juiz e qualquer interessado ou o Ministério Público pode suscitá-la; não é suscetível de confirmação e não convalesce pelo decurso do tempo.

Na mesma linha, o § 4º do art. 51 dispõe ser facultado a qualquer consumidor ou entidade que o represente requerer ao Ministério Público que ajuíze a competente ação para ser declarada a nulidade de cláusula contratual que contrarie o disposto neste código ou de qualquer forma não assegure o justo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes.

Conforme dito, as cláusulas abusivas podem ser reconhecidas a qualquer momento, de ofício, pelo juiz, pois serão nulas de pleno direito, mesmo que o consumidor concorde com o conteúdo delas (lembre-se de que o CDC prevê normas de ordem pública). Desse modo, a nulidade de tais cláusulas pode ocorrer tanto em contratos de adesão como em contratos de consumo paritários.



Em razão de questionável entendimento jurisprudencial, em contratos bancários, o reconhecimento da abusividade de cláusulas depende de provocação do consumidor. Nesse sentido, a Súmula 381 do STJ: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

A sentença que decreta a nulidade é desconstitutiva (ou constitutiva negativa) e produz efeitos *ex tunc*. Em outras palavras, retroage à data de celebração do contrato e exclui a cláusula abusiva.

Neste ponto, importa destacar que o CDC adota o **princípio da preservação ou invalidade parcial**, pois, no § 2º do art. 51, dispõe que a nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes. Com efeito, a nulidade de cláusula específica, em regra, não invalidará o restante do contrato. Nesse caso, haverá redução do negócio jurídico ou do contrato (é a denominada invalidade parcial). Assim, por exemplo, se em contrato de financiamento resta prevista cláusula de renúncia antecipada de direito do consumidor (cláusula abusiva elencada no art. 51), apenas a referida cláusula será considerada não escrita, permanecendo válido o financiamento pactuado.

Passemos à análise pormenorizada de cada uma das cláusulas abusivas elencadas, de modo exemplificativo, na norma do art. 51 do CDC.

1.3.1. Impossibilidade de Exoneração da Responsabilidade do Fornecedor

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I – impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

A responsabilidade do fornecedor pelos vícios de produtos e serviços é garantia legal conferida pelo ordenamento jurídico, com o objetivo de *resguardar ao adquirente uma posse útil da coisa, ou seja, permitir ao adquirente usufruir todas as utilidades que o objeto pode proporcionar*. Diferente da garantia contratual (que pode ou não ser fixada), a garantia legal decorre diretamente da lei. Trata-se de garantia indisponível (direito básico do consumidor).

Neste ínterim, são consideradas não escritas as cláusulas que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços. O art. 25 do CDC traz norma no mesmo sentido.

No que diz respeito, podemos citar a cláusula de não indenizar ou a cláusula de irresponsabilidade, aposta em certos contratos de consumo. São exemplos, as frases inscritas em bilhetes de estacionamento de veículos, afirmando que a empresa não se responsabiliza por eventuais danos sofridos pelos veículos estacionados em seu pátio. A incolumidade do veículo em tal caso, faz parte do risco da atividade do negócio, e, portanto, é vedada a exoneração de responsabilidade do fornecedor. Nesse sentido, Súmula 130 do STJ: “A empresa responde, perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículos ocorridos em seu estacionamento.

A única exceção ocorre nas relações consumeristas firmadas entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica (vimos no PDF 1 a possibilidade da pessoa jurídica figurar como consumidora). Em tais casos, a indenização poderá ser limitada em situações justificáveis.

Ao lado do direito de garantia de funcionalidade de produtos e serviços postos no mercado de consumo, o CDC elenca e a jurisprudência reconhece diversos outros direitos do consumidor. A cláusula que implique renúncia ou disposição de tais direitos será nula de pleno direito.

1.3.2. Impedimento de Reembolso

Art. 51. São nulas de pleno direito, [...]:

II – subtraíam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código;

Deve ser considerada não escrita, a cláusula que impede o reembolso do consumidor, nos casos assegurados pelo CDC. Leonardo Garcia relembra que:

“Em vários momentos, o CDC previu a possibilidade do consumidor ser reembolsado”. Como exemplo, temos o inciso II do § 1º do art. 18, no caso do inciso IV do art. 19 e também do inciso II do art. 20. Mas talvez o artigo mais lembrado no que se refere ao direito de reembolso é o art. 49 que prevê o direito de arrependimento. Exercido tal direito, o consumidor terá direito de ser reembolsado dos valores eventualmente pagos monetariamente atualizados.

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 543-STJ: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

[...]

O ônus de arcar com as despesas postais decorrentes do exercício do direito de arrependimento é do fornecedor e não pode ser repassado ao consumidor, mesmo que o contrato assim preveja.

STJ. 2ª Turma. REsp 1340604-RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 15/8/2013 (Info 528).

[...]

É abusiva a cláusula penal de contrato de pacote turístico que estabeleça, para a hipótese de desistência do consumidor, a perda integral dos valores pagos antecipadamente.

STJ. 3ª Turma. REsp 1321655-MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 22/10/2013 (Info 533).

1.3.3. Transferência de Responsabilidade a Terceiros

Art. 51. São nulas de pleno direito, [...]:

III – transfiram responsabilidades a terceiros;

A responsabilidade do fornecedor decorre das normas de ordem pública previstas na lei de proteção ao consumidor. Como vimos na aula de n. 3 deste curso, o Código Consumerista define as modalidades de responsabilidade civil pelo fato e pelo vício do produto ou serviço. Também emerge a responsabilidade quando há violação de direitos da personalidade ou quando há inexecução contratual (teoria do diálogo das fontes com o CDC).

O CDC disciplina, ainda, quais espécies de fornecedores são responsáveis, e na maioria das vezes impõe a solidariedade de todos os agentes econômicos da cadeia de consumo. Com efeito, em razão de tais previsões expressas da lei, não pode o fornecedor, por meio de cláusula contratual, furtar-se de sua responsabilidade, transferindo-a para terceiros.

A proibição de denúncia à lide nas demandas consumeristas reforça a impossibilidade de transferência de responsabilidade a terceiros, prevista neste inciso.

JURISPRUDÊNCIA

Se vendeu 'pacote turístico', nele incluindo transporte aéreo por meio de voo fretado, a agência de turismo responde pela má-prestação desse serviço (STJ, REsp 783.016/SC). [...]

A empresa prestadora do plano de assistência à saúde é parte legítima passivamente para a ação indenizatória movida por filiado em face de erro verificado em tratamento odontológico realizado por dentistas por ela credenciados, ressalvado o direito de regresso contra os profissionais responsáveis pelos danos materiais e morais sofridos (STJ, REsp 328.309/RJ).

1.3.4. Obrigações Iníquas, Abusivas

Art. 51. São nulas de pleno direito, [...]:

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

Neste inciso, o CDC estabelece cláusula geral de abusividade nas relações contratuais, e, de forma acertada, conecta o abuso de direito à boa-fé e à equidade. A norma dispõe de uma das principais funções da boa-fé objetiva no ordenamento jurídico. Trata-se da **função de controle**, que consiste na imposição de limites ao exercício, no mundo fático, de direitos subjetivos e potestativos. Assim, o sujeito, investido na titularidade de um direito subjetivo, ao exercer esse direito, deve seguir um padrão ético, não podendo extrapolar, abusar ou agir com excesso. Na realidade, a teoria do abuso de direito relativiza os direitos subjetivos e potestativos.

O critério a nortear o abuso de direito é a ética. O princípio da boa-fé objetiva impõe um dever de agir de acordo com padrões de lealdade e confiança. Há conexão entre a norma disposta neste inciso e o ato ilícito de abuso de direito previsto no art. 187 do CC. Nesse sentido, é o Enunciado 414 da V JDC: "Art. 187. A cláusula geral do art. 187 do CC tem fundamento

constitucional nos princípios da solidariedade, devido processo legal e proteção da confiança e aplica-se a todos os ramos do direito”.

Neste passo, Leonardo Garcia menciona as cláusulas-surpresas que “são aquelas que, como o próprio nome diz, surpreendem o consumidor, justamente, porque não possibilitam a correta informação sobre as suas consequências, não permitindo, portanto, que o consumidor celebre um contrato consciente”. Além da nulidade de pleno direito, tais cláusulas têm o condão de retirar a eficácia do contrato de consumo, não obrigando o consumidor que delas não tomou conhecimento, nos termos do art. 46 do CDC.

O inciso IV reforça a previsão de não taxatividade do rol de cláusulas abusivas, indicado no *caput* do art. 51, que declara que “são cláusulas abusivas, entre outras [...]”. Funciona, assim, como portal da abusividade de cláusulas contratuais.

Portanto, qualquer cláusula que, embora não expressamente prevista como abusiva pelo CDC, viole o equilíbrio contratual, a boa-fé objetiva ou coloque o consumidor em desvantagem exagerada, deverá ser declarada nula de pleno direito pelo judiciário. A análise deve ser realizada no caso concreto. A atividade do intérprete, então, será muito mais intensa, pois, em cada situação concreta, terá de ser observado se houve ou não violação dos valores éticos impostos pelo ordenamento jurídico.

Neste íterim, aflora de importância o conhecimento da jurisprudência dos Tribunais Superiores, que, ao interpretar a norma em questão e aplicar o direito aos fatos judicializados, define diversas situações de abusividade contratual.

JURISPRUDÊNCIA*

Súmula 302, STJ: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.

Obs.: O art. 12, II, “a”, da Lei n. 9.656/98 proíbe que os planos de saúde limitem o tempo para a internação hospitalar. No mesmo sentido, foi editada a súmula do STJ.

No entanto, importa destacar que, o disposto no art. 12, II, “a” e na Súmula 302 do STJ referem-se, expressamente, à segmentação hospitalar, e não à ambulatorial.

Assim, não é abusiva a cláusula inserta em contrato de plano de saúde individual que estabelece, para o tratamento emergencial ou de urgência, no segmento atendimento ambulatorial, o limite de 12 horas.

STJ. 3ª Turma. REsp 1764859-RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 06/11/2018 (Info 637).

[...]

Súmula 597, STJ: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência e urgência é considerada abusiva ultrapassado o prazo de 24h contado da data da contratação.

[...]

A cláusula de contrato de seguro-saúde excludente de tratamento de doenças infecto contagiosas, caso da Aids, é nula porque abusiva (STJ, REsp 244.847/SP).

[...]

São nulas as cláusulas contratuais que impõem ao consumidor a responsabilidade absoluta por compras realizadas com cartão de crédito furtado até o momento (data e hora) da comunicação do furto. Tais avenças de adesão colocam o consumidor em desvantagem exagerada e militam contra a boa-fé e a equidade, pois os administradores e os vendedores têm o dever de apurar a regularidade no uso dos cartões (STJ, REsp 348.343/SP).

[...]

Padece de nulidade a cláusula eletiva de foro em contrato de adesão, que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, causando prejuízo ou dificuldade para a sua defesa (STJ, REsp 245.640/SP).

Obs.: * Para mais jurisprudências sobre cláusulas abusivas, vide coletânea, no final deste tópico.

O parágrafo 1º completa a norma do inciso IV, e estabelece em quais hipóteses deve-se presumir exagerada a vantagem prevista contratualmente, senão vejamos:

§ 1º **Presume-se exagerada**, entre outros casos, a vantagem que:

I – ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II – restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III – se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

1.3.5. Inversão do Ônus da Prova

Art. 51. São nulas de pleno direito, [...]:

VI – estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor;

Relembrando: O CDC possui em suas disposições duas modalidades de inversão do ônus da prova. Ambas ocorrem em favor do consumidor. São elas:

- Inversão *ope judicis*, quando, a critério do juiz, for o consumidor hipossuficiente ou quando sua alegação for verossímil - não é automática, decorre de decisão judicial (art. 6º, VII do CDC).
- Inversão *ope legis*, decorre diretamente da lei. No CDC está prevista na responsabilização pelo fato do produto e serviço (art. 12, § 3º e art. 14, § 3º), bem como pela veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária (art. 38 do CDC).

Em ambos os casos, a inversão somente ocorre em favor do consumidor. Não poderá ocorrer em benefício do fornecedor, mesmo que em âmbito judicial. Assim, com muito mais razão, é considerada nula de pleno direito qualquer cláusula contratual que estabeleça a inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor.

1.3.6. Arbitragem Compulsória

Art. 51. São nulas de pleno direito, [...]:

VII – determinem a utilização compulsória de arbitragem;

De início, importante destacar que a arbitragem não é vedada para a solução dos conflitos de consumo. O que o artigo 51, VIII do CDC veda é a adoção prévia e compulsória da arbitragem, no momento da celebração do contrato, mas não impede que posteriormente, diante de eventual litígio, havendo consenso entre as partes (em especial a aquiescência do consumidor), seja instaurado o procedimento arbitral (STJ, REsp 1.169.841/RJ).

Assim, para que a cláusula compromissória prevista em contrato de consumo tenha eficácia, deverá o consumidor ratificá-la posteriormente quando instaurado o conflito. Detém, assim, o consumidor o poder de liberar-se da via arbitral para solucionar eventual lide com o fornecedor. E a recusa do consumidor não exige qualquer motivação. Propondo ele ação no judiciário haverá negativa (ou renúncia) tácita da cláusula compromissória (STJ, REsp 1.189.050/SP).



DIRETO DO CONCURSO

001. (CEBRASPE/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/MPE-SC/2021) Ainda com relação ao CDC e aos direitos do consumidor, julgue o item que se segue.

A validade da cláusula compromissória em contrato de adesão caracterizado por relação de consumo está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes.



São vários os julgados do STJ nesse sentido.

A validade da cláusula compromissória em contrato de adesão caracterizado por relação de consumo está condicionada à **efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes**, consolidando-se o entendimento de que o ajuizamento, por ele, de ação perante o Poder Judiciário caracteriza a sua discordância em submeter-se ao Juízo Arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização (AgInt no AREsp 1192648/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma do STJ, p. 04.12.2019).

Certo.

1.3.7. Imposição de Representante

Art. 51. São nulas de pleno direito, [...]:

VIII – imponham representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor;

A cláusula em contrato de consumo que submete o consumidor à representação do próprio credor ou de terceiro é nula de pleno direito. A nulidade se justifica porque o consumidor ficaria vinculado a atos praticados por representante ou procurador que não nomeou ou investiu de poderes. Tal representante certamente atenderia aos interesses do credor, o que colocaria o consumidor em situação de extrema vulnerabilidade. O exemplo desta situação é a cláusula mandato, na qual o credor assume a condição de representante do devedor no caso de inadimplemento, inclusive para firmar compromissos, obrigações e emitir títulos de crédito.

Nesse sentido, Súmula 60 do STJ: “É nula a obrigação cambial assumida por procurador do mutuário vinculado ao mutuante, no exclusivo interesse deste”.

A nulidade somente se justifica se houver imposição de representante com o objetivo de concluir ou realizar outro negócio pelo consumidor. A representação convencional depende de vontade, a partir da autonomia e liberdade do consumidor. A imposição implicaria a nulidade de pleno direito da cláusula.

JURISPRUDÊNCIA

É nula a cláusula contratual em que o devedor autoriza o credor a sacar, para a cobrança, título de crédito representativo de qualquer quantia em atraso. Isto porque tal cláusula não se coaduna com o contrato de mandato, que pressupõem a inexistência de conflitos entre mandante e mandatário. Ademais, a orientação dessa Corte é no sentido de que a cláusula contratual que permite a emissão de nota promissória em favor do banco/embargado, caracteriza-se como abusiva, porque violadora do princípio da boa-fé, consagrado no art. 51, IV do CDC (STJ, AgRg no REsp 808.603/RS).

1.3.8. Opção de Concluir ou Não o Contrato, sem que o Mesmo Direito Seja Assegurado ao Consumidor

Art. 51. São nulas de pleno direito, [...]:

IX – deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor;

A cláusula contratual que deixa ao livre arbítrio do fornecedor a opção de cumprir ou não o contrato, sem que o mesmo direito seja assegurado ao consumidor, é nula de pleno direito. Isso porque tal disposição, além de causar grave desequilíbrio entre as partes, viola o princípio da vinculação contratual, previsto no art. 30 do CDC. Isso porque, conforme a norma, toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, **obriga** o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar **e integra o contrato que vier a ser celebrado**.

1.3.9. Variação Unilateral do Preço

Art. 51. São nulas de pleno direito, [...]:

X – permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral;

Qualquer variação de preço posterior à formação do contrato deve contar com anuência de ambas as partes. A cláusula contratual que permite ao fornecedor, seja de forma direta ou mesmo de forma indireta (por meio do estabelecimento de taxas de juros a seu puro arbítrio), é nula de pleno direito e deve ser considerada não escrita.

JURISPRUDÊNCIA

A comissão de permanência, calculada por índices fixados pelo credor, é exigência abusiva. Além disso, não pode ser cumulada com juros e correção monetária (STJ, REsp 252.940/MS).

1.3.10. Cancelamento Unilateral de Contrato, sem que o Mesmo Direito Seja Assegurado ao Consumidor

Art. 51. São nulas de pleno direito, [...]:

XI – autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor;

O modo natural de extinção da obrigação contratual se dá por meio do adimplemento. No entanto, é possível outras formas de extinção do negócio jurídico. Entre elas, está a rescisão, que é modo de extinção superveniente à formação de um contrato, que tem como fundamento apenas e tão somente a vontade de uma (unilateral - art. 473, CC) ou de ambas as partes (bilateral ou distrito – art. 472, CC).

A norma do CDC não proíbe a rescisão bilateral (que nada mais é do que um acordo entre as partes com o fim de extinguir o contrato), mas sim a rescisão unilateral quando garantida apenas ao fornecedor. Por isso, a norma prevê que o fornecedor não pode extinguir o contrato por meio da rescisão sem que igual direito seja conferido ao consumidor. Assim, a conclusão a que se chega é que não haverá nulidade da cláusula que permite o direito de rescisão, se tal direito for garantido a ambas as partes, fornecedor e consumidor.



Há certos contratos firmados no âmbito consumerista, que, diante da essencialidade do serviço prestado, o ordenamento jurídico impõe limites éticos ao exercício do direito potestativo

de resilição unilateral. Veda-se ao fornecedor o exercício do direito de resilição, mesmo que garantido tal direito ao consumidor.

Nos contratos de plano de saúde individuais a própria Lei n. 9.656/98 veda a resilição unilateral por parte do fornecedor:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação

Parágrafo único. Os produtos de que trata o *caput*, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

(...)

II – a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência;

O objetivo é evitar o abuso de direito de resilição ou extinção, principalmente nos contratos relacionais/cativos. Nos contratos relacionais a cooperação recíproca e o dever de solidariedade, eticidade e lealdade, decorrentes da boa-fé objetiva, imporão às partes um padrão de conduta para atender as suas legítimas expectativas. Em tais pactos, que normalmente são de longa duração, uma das partes passa a manter uma relação de dependência e, até certo ponto, de **subordinação** em relação ao outro parceiro. É o que ocorre, por exemplo, nos contratos de prestação de serviço de saúde, que conforme vimos contam com prazo de um ano, mas com cláusula de renovação automática. A **catividade** ocorre por meio da sedução para a contratação na fase pré-contratual e durante o contrato, quando gera relação de dependência, inclusive emocional do consumidor, se torna dependente, a pretexto de segurança.

JURISPRUDÊNCIA

O art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/98, que veda a resilição unilateral dos contratos de plano de saúde, não se aplica às modalidades coletivas, tendo incidência apenas nas espécies individuais ou familiares.

No entanto, no caso de planos coletivos empresariais com menos de trinta usuários, em vista da vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a simples rescisão unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.776.047-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 23/04/2019 (Info 646).

[...]

Os beneficiários de plano de saúde coletivo, após a resilição unilateral do contrato pela operadora, têm direito à portabilidade de carências ao contratar novo plano observado o

prazo de permanência no anterior, sem o cumprimento de novos períodos de carência ou de cobertura parcial temporária e sem custo adicional pelo exercício do direito.

STJ. 3ª Turma. REsp 1732511-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 04/08/2020 (Info 677).

1.3.11. Obrigação de Ressarcimento dos Custos de Cobrança, sem que o Mesmo Direito Seja Assegurado ao Consumidor

Art. 51. São nulas de pleno direito, [...]:

XII – obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor;

Os custos de cobrança que a norma visa regular são os denominados honorários advocatícios extrajudiciais, já que os honorários advocatícios judiciais são regidos pelo Código Civil, em especial pelo princípio *restitutum in integrum*, e pelo Código de Processo Civil que prevê em seu art. 85 que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

Apesar da norma não mencionar, a doutrina explica que os honorários advocatícios extrajudiciais e eventuais despesas para a cobrança da dívida não podem ser cobradas antecipadamente do consumidor. **Somente podem ser objeto de ressarcimento e desde que haja previsão semelhante em favor do consumidor.** Deve-se ainda verificar, in concreto, se o custo de cobrança não é abusivo, com vistas a evitar expedientes dissimulados para burlar o limite da cláusula penal moratória prevista em diversos diplomas (por exemplo o art. 52, § 1º do CDC limita o percentual da multa moratória: “no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito, ou concessão de financiamento, as multas de mora não poderão ser superiores a 2% da prestação”).

JURISPRUDÊNCIA

No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.

As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. STJ. 2ª Seção. REsp 1631485-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/05/2019 (recurso repetitivo) (Info 651).

1.3.12. Modificação Unilateral do Contrato

Art. 51. São nulas de pleno direito, [...]:

XIII – autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração;

O contrato, desde que obedecidos os requisitos legais, torna-se obrigatório para os contratantes. Passa a ostentar força vinculante. O consumidor, ao exercer sua liberdade de escolha, pondera quanto a diversos fatores que o levam a celebrar o contrato. Com base na segurança jurídica e estabilidade das relações sociais, não pode o fornecedor modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração.

Qualquer modificação posterior à celebração do contrato deve ser fruto de acordo entre ambas as partes, ou pelo menos contar com a anuência de uma delas.

JURISPRUDÊNCIA

É nula de pleno direito a cláusula que autoriza o banco, após a extinção do indexador originalmente contratado, escolher, a seu exclusivo critério, de forma unilateral, qual o índice que vai aplicar na correção dos saldos devedores do financiamento, sendo nítido o maltrato ao que dispõe o art. 51, X e XIII do CDC, ao qual o acórdão recorrido não negou vigência, ao contrário, garantiu plena aplicação. Permanece válida, contudo, a cláusula na parte em que determina a substituição do índice contratual, em caso de sua extinção, pelo índice oficial que vier a sucedê-lo (STJ, RESP 274. 264/RJ).

1.3.13. Violação de Normas Ambientais

Art. 51. São nulas de pleno direito, [...]:

XIV – infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais;

Embora o foco do CDC seja a relação de consumo, há a preocupação de proteção e promoção de outros direitos fundamentais, como o meio ambiente, direito difuso de natureza indivisível, assegurado constitucionalmente pelo art. 225 que declara que: *“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”*. Sendo, ainda, a defesa do meio ambiente, elencada como princípio de ordem econômica.

A norma realça que o contrato não ostenta apenas eficácia interna, mas, principalmente, eficácia externa. Desse modo, o princípio da relatividade (contrato gera efeitos jurídicos obrigacionais apenas em relação aos contratantes) passa a ser mitigado pela função social. O contrato não é mais uma relação enclausurada entre dois sujeitos, mas uma relação jurídica cooperativa com repercussão social.

1.3.14. Desacordo com o Sistema de Proteção ao Consumidor

Art. 51. São nulas de pleno direito, [...]:

XV – estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;

É nula de pleno direito qualquer cláusula que esteja em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor. Tem-se, aqui, disposição aberta, que segundo Leonardo Bessa reforça duas idéias: “1) indisponibilidade dos direitos garantidos por se constituírem norma de ordem pública (art. 1º do CDC); 2) os direitos do consumidor decorrem do CDC, de outras normas (fontes) ou do CDC em diálogo com outras leis”. Por outras leis que instituem direitos em favor do consumidor, podemos citar a Lei dos Planos de Saúde, Lei do Cadastro Positivo, por exemplo.

1.3.15. Renúncia à Indenização por Benfeitorias Necessárias

Art. 51. São nulas de pleno direito, [...]:

XVI – possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias.

De acordo com a classificação do Código Civil prevista no art. 96, as benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias. São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor. São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem. São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore.

A questão referente à indenização por benfeitorias necessárias tem lugar principalmente nos contratos de locação. A locação de bens possui disciplina tanto no Código Civil como na Lei de Locações de Imóveis Urbanos (Lei n. 8.245/91). Ambos os diplomas possuem norma específica acerca do tema, autorizando a previsão de cláusula contratual que exclua a indenização por benfeitorias, mesmo que necessárias. Veja:

CC. Art. 578. Salvo disposição em contrário, o locatário goza do direito de retenção, no caso de benfeitorias necessárias, ou no de benfeitorias úteis, se estas houverem sido feitas com expresse consentimento do locador.

Lei n. 8.245/92. Art. 35. Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção.

Há uma antinomia entre as normas supras e a previsão do art. 51, XVI do CDC. Para parte da doutrina, a nulidade prevista no CDC teria incidência nas locações imobiliárias sujeitas ao CDC (aquelas nas quais a figura de locador e locatário se encaixassem no conceito de fornecedor e consumidor). No entanto, a jurisprudência do STJ, caminhou em sentido contrário, e afastou a aplicação do CDC nas locações de imóveis, ao editar a Súmula 355: “Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção”.

1.3.16. Limitação de Acesso ao Poder Judiciário

Art. 51. São nulas de pleno direito, [...]:

XVII – condicionem ou limitem de qualquer forma o acesso aos órgãos do Poder Judiciário;

A Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), acrescentou o inciso XVII do art. 51, prevendo a nulidade de cláusula que condicione ou limite, de qualquer forma, o acesso aos órgãos do Poder Judiciário.

A norma visa dar efetividade ao mandamento constitucional da inafastabilidade de acesso aos órgãos do Poder Judiciário previsto no art. 5º, XXXV da Constituição Federal: *a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito*.

É direito básico do consumidor o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados (art. 6º, VII do CDC) e, por isso, reputam-se nulas não apenas as cláusulas contratuais que impossibilitem, mas também aquelas que simplesmente dificultem ou deixem de facilitar o livre acesso do consumidor ao Poder Judiciário.

No mesmo sentido, a Lei do Superendividamento incluiu a norma do art. 54-C que em seu inciso V proíbe “condicionar o atendimento de pretensões do consumidor ou o início de tratativas à renúncia ou à desistência de demandas judiciais, ao pagamento de honorários advocatícios ou a depósitos judiciais”.

Leonardo Bessa lembra que o CDC, ao lado de estabelecer direitos materiais em favor do consumidor, apresenta importantes normas processuais para facilitar a defesa dos seus interesses, quais sejam: 1) Inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII); 2) proibição de denunciação à lide (art. 88); 3) limitação do chamamento ao processo (art. 101, II); e 4) competência do domicílio do autor (art. 101, I).

1.3.17. Prazos de Carência ou Impeçam o Reestabelecimento Integral de Direitos do Consumidor

Art. 51. São nulas de pleno direito, [...]:

XVIII – estabeleçam prazos de carência em caso de impontualidade das prestações mensais ou impeçam o restabelecimento integral dos direitos do consumidor e de seus meios de pagamento a partir da purgação da mora ou do acordo com os credores;

Por fim, também houve a inclusão do inciso XVIII ao art. 51 pela Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento). O dispositivo prevê a nulidade das cláusulas que estabeleçam prazos de carência em caso de impontualidade das prestações mensais ou impeçam o restabelecimento integral dos direitos do consumidor e de seus meios de pagamento a partir da purgação da mora ou do acordo com os credores.

A norma impõe limites às consequências da mora do consumidor. O ordenamento jurídico, já dispõe de diversas sanções como consequência do inadimplemento, como os juros legais, multas, correção monetária, perdas e danos, cláusula penal e arras.

Após a purgação da mora, não pode o fornecedor restringir qualquer direito do consumidor ou estabelecer prazos de carência em caso de impontualidade das prestações mensais, ou seja, prazos nos quais o consumidor ficará privado de usufruir do serviço adquirido.

1.3.18. Nulidade da Cláusula Penal Compensatória Abusiva

O art. 53 do CDC dispõe que nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado.

A norma trata acerca da cláusula penal compensatória (art. 410 do CC). Esta tem por finalidade compensar a parte prejudicada pelo inadimplemento total de uma determinada obrigação.

A quantia retida pelo fornecedor para compensar as perdas e danos decorrentes do inadimplemento do consumidor não podem ser abusivas. Não é apenas o CDC que possui a preocupação de impedir a abusividade da cláusula penal. O Código Civil dispõe duas normas nesse sentido:

Art. 412. O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal.

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Com o mesmo objetivo, a jurisprudência do STJ editou a Súmula n. 535: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Apesar da norma do CDC declarar nula a cláusula que estabeleça a perda total das prestações pagas, a jurisprudência vinha entendendo que também seria nula a cláusula que estabelecesse um percentual tão alto de perda das prestações pagas, que colocasse o consumidor em desvantagem exagerada.

Com o fim de suprir a lacuna legal quanto ao limite do percentual que poderia ser retido pelo promitente vendedor em caso de resolução de contratos de compra de imóvel em construção e lotes decorrentes do parcelamento do solo urbano, foi promulgada a Lei n. 13.786/2018 (conhecida como Lei do Distrato), que entre outras disposições incluiu na Lei n. 4.591/64 o art. 67-A, dispondo que:

Art. 67-A. Em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, este fará

jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas, cumulativamente:

I – a integralidade da comissão de corretagem;

II – a pena convencional, que não poderá exceder a **25%** (vinte e cinco por cento) da quantia paga.

§ 1º Para exigir a pena convencional, não é necessário que o incorporador alegue prejuízo.

§ 2º Em função do período em que teve disponibilizada a unidade imobiliária, responde ainda o adquirente, em caso de resolução ou de distrato, sem prejuízo do disposto no **caput** e no § 1º deste artigo, pelos seguintes valores:

I – quantias correspondentes aos impostos reais incidentes sobre o imóvel;

II – cotas de condomínio e contribuições devidas a associações de moradores;

III – valor correspondente à fruição do imóvel, equivalente à 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor atualizado do contrato, **pro rata die**;

IV – demais encargos incidentes sobre o imóvel e despesas previstas no contrato.

§ 3º Os débitos do adquirente correspondentes às deduções de que trata o § 2º deste artigo poderão ser pagos mediante compensação com a quantia a ser restituída.

§ 4º Os descontos e as retenções de que trata este artigo, após o desfazimento do contrato, estão limitados aos valores efetivamente pagos pelo adquirente, salvo em relação às quantias relativas à fruição do imóvel.

§ 5º Quando a incorporação estiver submetida ao regime do patrimônio de afetação, de que tratam os arts. 31-A a 31-F desta Lei, o incorporador restituirá os valores pagos pelo adquirente, deduzidos os valores descritos neste artigo e atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o habite-se ou documento equivalente expedido pelo órgão público municipal competente, admitindo-se, nessa hipótese, que a pena referida no inciso II do **caput** deste artigo seja estabelecida até o limite de 50% (cinquenta por cento) da quantia paga.

§ 6º Caso a incorporação não esteja submetida ao regime do patrimônio de afetação de que trata a Lei n. 10.931, de 2 de agosto de 2004, e após as deduções a que se referem os parágrafos anteriores, se houver remanescente a ser ressarcido ao adquirente, o pagamento será realizado em parcela única, após o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data do desfazimento do contrato.

§ 7º Caso ocorra a revenda da unidade antes de transcorrido o prazo a que se referem os §§ 5º ou 6º deste artigo, o valor remanescente devido ao adquirente será pago em até 30 (trinta) dias da revenda.

§ 8º O valor remanescente a ser pago ao adquirente nos termos do § 7º deste artigo deve ser atualizado com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel.

§ 9º Não incidirá a cláusula penal contratualmente prevista na hipótese de o adquirente que der causa ao desfazimento do contrato encontrar comprador substituto que o sub-rogue nos direitos e obrigações originalmente assumidos, desde que haja a devida anuência do incorporador e a aprovação dos cadastros e da capacidade financeira e econômica do comprador substituto.

Importa destacar que, em se tratando de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, a jurisprudência do STJ entende pela inaplicabilidade do CDC, e da regra disposta em seu art. 53

supramencionada. Diante do princípio da especialidade, aplicar-se-á a tais contratos as regras dos arts. 26 e 27 da Lei n. 9.514/97, que disciplinam forma específica de resolução do contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária em garantia (consolidação da propriedade em favor do credor, venda extrajudicial do bem e apuração de valores a serem devolvidos ou diferença a ser paga).

Por fim, o § 2º art. 53 do CDC prevê regra para o sistema de consórcios de produtos duráveis, com o objetivo de proteger o grupo e evitar o enriquecimento sem causa do consumidor:

Art. 53, § 2º Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo.

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 538-STJ: As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.
[...]

Súmula 601-STJ: O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público.
[...]

No mesmo sentido, o STJ entende que: o Ministério Público possui legitimidade ativa para postular em juízo a defesa de direitos transindividuais de consumidores que celebrem contratos de compra e venda de imóveis com cláusulas pretensamente abusivas. STJ. Corte Especial. EREsp 1378938-SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 20/06/2018 (Info 629).
[...]

Súmula 638-STJ: É abusiva a cláusula contratual que restringe a responsabilidade de instituição financeira pelos danos decorrentes de roubo, furto ou extravio de bem entregue em garantia no âmbito de contrato de penhor civil.
[...]

A cláusula contratual que prevê o indeferimento de quaisquer procedimentos médico-hospitalares, se estes forem solicitados por médicos não cooperados, deve ser reconhecida como cláusula abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC. STJ. 4ª Turma. REsp 1330919-MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 02/08/2016 (Info 588).
[...]

É devida a limitação do reembolso pelo preço de tabela, ao usuário que utilizar para o tratamento de terapia coberta, os profissionais e estabelecimentos não credenciados, estejam eles dentro ou fora da área de abrangência do município/área geográfica e de estar ou não o paciente em situação de emergência ou urgência.

STJ. 4ª Turma. AgInt no REsp 1933552-ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. Acđ. Min. Marco Buzzi, julgado em 15/03/2022 (Info 729).

[...]

É decenal o prazo prescricional aplicável ao exercício da pretensão de reembolso de despesas médico-hospitalares alegadamente cobertas pelo contrato de plano de saúde (ou de seguro saúde), mas que não foram adimplidas pela operadora.

STJ. 2ª Seção. REsp 1756283-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 11/03/2020 (Info 673).

[...]

Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços. STJ. 3ª Turma. REsp 1.566.062-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/6/2016 (Info 586).

[...]

Por outro lado, é ilegal a cobrança, pelo plano de saúde, de coparticipação em forma de percentual no caso de internação domiciliar não alusiva a tratamento psiquiátrico. STJ. 3ª Turma. REsp 1.947.036-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/02/2022 (Info 727).

[...]

O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. STJ. 2ª Seção. REsp 1568244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/12/2016 (Recurso Repetitivo - Tema 952).

[...]

Salvo disposição contratual expressa, os planos de saúde não são obrigados a custear o tratamento médico de fertilização in vitro. De igual modo, não é abusiva a cláusula contratual que exclui o procedimento de fertilização in vitro. STJ. 2ª Seção. REsp 1.851.062-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 13/10/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1067) (Info 714).

[...]

Não é abusiva a recusa, por operadora ou seguradora de plano de saúde, de custeio de aparelho auditivo de amplificação sonora individual - AASI cuja cobertura não possui previsão contratual.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.915.528-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 28/09/2021 (Info 713).

[...]

É inconstitucional a cobrança de tarifa bancária pela disponibilização de limite para “cheque especial”.

Contraria o ordenamento jurídico-constitucional a permissão dada por resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) às instituições financeiras para cobrarem tarifa bancária pela mera disponibilização de crédito ao cliente na modalidade “cheque especial”.

STF. Plenário. ADI 6407/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/4/2021 (Info 1015).

[...]

É abusiva a cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel. STJ. 2ª Seção. REsp 1.599.511-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 24/8/2016 (recurso repetitivo) (Info 589).

[...]

Por outra lado, é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

STJ. 2ª Seção. REsp 1.599.511-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 24/8/2016 (recurso repetitivo) (Info 589).

SATI: ABUSIVA

Comissão de Corretagem: VÁLIDA, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

[...]

No julgamento do REsp 1.551.956-SP (Tema 938), o STJ decidiu que é de 3 anos o prazo prescricional para que o adquirente pleiteie a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI).

O prazo de 3 anos fixado pelo STJ no Tema 938 envolve demandas nas quais a causa de pedir é a abusividade da transferência desses valores para o consumidor. Em outras palavras, se o consumidor alega que o pagamento da comissão de corretagem ou do SATI foi abusivo, o prazo prescricional é de 3 anos.

Esse prazo prescricional de 3 anos não se aplica, contudo, no caso em que o adquirente pleiteia a resolução do contrato em virtude do inadimplemento da incorporadora (que atrasou na entrega do imóvel) e, como consequência disso, pede também a devolução de todos os valores pagos, inclusive da comissão de corretagem e do SATI.

Se o adquirente ajuíza ação contra a incorporadora cuja causa de pedir é o inadimplemento do contrato e o pedido é a devolução dos valores pagos, temos aí o exercício de um direito potestativo, que não está sujeito a prescrição, mas sim decadência.

Logo, não se aplica o Tema 938/STJ aos casos em que a pretensão de restituição da comissão de corretagem e da SATI tem por fundamento a resolução do contrato por culpa da incorporadora.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.737.992-RO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 20/08/2019 (Info 655).

[...]

É possível a convenção de prazo decadencial para a utilização de diárias adquiridas em clube de turismo. Mesmo em contratos de consumo, é possível a convenção de prazos decadenciais, desde que respeitados os deveres anexos à contratação: informação clara e redação expressa, ostensiva e legível.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.778.574-DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 18/06/2019 (Info 651).

[...]

No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.

STJ. 2ª Seção. REsp 1.631.485-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/05/2019 (recurso repetitivo) (Info 651).

[...]

É abusiva a cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

STJ. 2ª Seção. REsp 1639259-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 639).

[...]

É abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado.

STJ. 2ª Seção. REsp 1578553-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28/11/2018 (recurso repetitivo) (Info 639).

[...]

É abusiva a cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

STJ. 2ª Seção. REsp 1578553-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28/11/2018 (recurso repetitivo) (Info 639).

[...]

É válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas:

- i) a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e
- ii) a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Tarifa de avaliação do bem dado em garantia: valor cobrado do banco para remunerar o especialista que realiza a avaliação do preço de mercado do bem dado em garantia.

Ressarcimento de despesa com o registro do contrato: valor cobrado pela instituição financeira como ressarcimento pelos custos que o banco terá para fazer o registro do contrato no cartório ou no DETRAN. Ex.: despesas para registrar a alienação fiduciária de veículo no DETRAN.

STJ. 2ª Seção. REsp 1578553-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28/11/2018 (recurso repetitivo) (Info 639).

[...]

É abusiva cláusula contratual de plano de saúde que impõe à dependente a obrigação de assumir eventual dívida do falecido titular, sob pena de exclusão do plano.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.899.674/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 16/03/2021 (Info 689).

[...]

O companheiro faz jus à cobertura de cláusula de remissão por morte de titular de plano de saúde na hipótese em que a referida disposição contratual faça referência a cônjuge, sendo omissa quanto a companheiro. STJ. 3ª Turma. REsp 1.457.254-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/4/2016 (Info 581).

Em alguns planos de saúde pode ser pactuada Cláusula de remissão, que consiste em uma garantia de continuidade da prestação dos serviços de saúde suplementar aos dependentes inscritos após a morte do titular, por lapso que varia de 1 (um) a 5 (cinco) anos, sem a cobrança de mensalidades.

1.4. CONTRATOS DE CONSUMO

O CDC não trata dos contratos de consumo em espécie, mas de princípios gerais sobre qualquer contrato de consumo. Assim, um contrato de compra e venda, de transporte, de seguro saúde, dentre outros, pode contemplar regras do CC e do CDC. O Código Civil emprestará à relação de consumo a disciplina destes contratos e o CDC integrará com seus valores, premissas e princípios. O contrato de transporte de consumo terá regras do Código Civil para estabelecer a característica, a definição, os efeitos e a estrutura do contrato, e do CDC, para que as cláusulas e o conteúdo sejam compatíveis com a legislação consumerista.

Essa é uma das vertentes do diálogo de fontes. A essência desta teoria é que as normas jurídicas não se excluem – supostamente porque pertencentes a ramos jurídicos distintos –, mas se complementam interagindo entre si.

1.4.1. Contratos de Consumo por Adesão

Contratos de adesão são contratos de massa, nos quais **não** há bilateralidade na negociação de suas cláusulas. As eventuais negociações preliminares no âmbito do contrato por adesão não envolvem a discussão do conteúdo, mas apenas questões relacionadas ao convencimento de uma parte em relação à outra, no intuito de aderir ao contrato.

As principais características do contrato por adesão são: a pré-disposição das cláusulas, rigidez e unilateralidade. Os contratos de adesão distinguem-se dos contratos tradicionais pela sua forma de estipulação e não pelo conteúdo.

O art. 54 do CDC define contrato de adesão como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente o seu conteúdo.

Importante mencionar que a inclusão de alguns apontamentos por escrito, ou mesmo o preenchimento de campos em branco no contrato feitos pelo consumidor não desfiguram a natureza do contrato. Nesse sentido o § 1º dispõe que: “a inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato”.

Tal forma de contratação demonstra a desigualdade das partes no mercado de consumo. Diante disso, bem como da necessidade de proteção da parte mais vulnerável, os parágrafos do art. 54 do CDC apresentam regras específicas para elaboração e apresentação de tais contratos, com o objetivo de assegurar a confiança, garantir transparência e promover o equilíbrio contratual.

§ 3º Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte **não será inferior ao corpo doze**, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.

§ 4º As **cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque**, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

Leonardo Bessa faz interpretação teológica do dispositivo e afirma que “pelo princípio da boa-fé objetiva, pela exigência de transparência e lealdade, pelo disposto no art. 46 - que deve ser interpretado conjuntamente com os § 3º e 4º do art. 54 -, a conclusão mais adequada ao sistema protetivo do CDC é que as cláusulas que tratem das principais obrigações do consumidor - por exemplo, prazo de carência em planos de saúde, forma de reajuste da prestação, encargos por atraso, etc. - decorrentes do contrato, devem ser destacadas e não apenas as que impliquem a literalidade da expressão ‘limitação de direito do consumidor’. A sanção pela falta de clareza do instrumento (§ 3º do art. 54) ou ausência de destaque das cláusulas é a nulidade do dispositivo por desacordo com o ‘sistema de proteção ao consumidor’ (art. 51, XV), e eventualmente, de todo o contrato (§ 2º do art. 51)”.

Por fim, o § 2º dispõe da possibilidade de inclusão de cláusula resolutória expressa, desde que caiba ao consumidor optar pela continuidade ou não do vínculo contratual.

JURISPRUDÊNCIA

O beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão possui legitimidade ativa para se insurgir contra rescisão contratual unilateral realizada pela operadora.

STJ. 3ª Turma. REsp 1705311-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 09/11/2017 (Info 615).

[...]

O art. 54, § 3º do CDC prevê que, nos contratos de adesão, o tamanho da fonte não pode ser inferior a 12.

Essa regra do art. 54, § 3º NÃO se aplica para ofertas publicitárias. Assim, as letras que aparecem no comercial de TV ou em um encarte publicitário não precisam ter, no mínimo, tamanho 12. STJ. 3ª Turma. REsp 1602678-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 23/5/2017 (Info 605).

[...]

As instituições financeiras devem utilizar o sistema Braille na confecção dos contratos bancários de adesão e todos os demais documentos fundamentais para a relação de consumo estabelecida com indivíduo portador de deficiência visual.

Os bancos devem também enviar os extratos mensais impressos em linguagem Braille para os clientes com deficiência visual.

Além disso, tais instituições devem desenvolver cartilha para seus empregados com normas de conduta para atendimentos ao deficiente visual.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.315.822-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/3/2015 (Info 559).

2. Do SUPERENDIVIDAMENTO

2.1. INTRODUÇÃO

A expansão do crédito ocorrida no Brasil a partir da estabilização da moeda possibilitou a inclusão social de inúmeros brasileiros, diante da inserção dessas pessoas no mercado de consumo. No entanto, tal fenômeno positivo pode ser desastroso se não acompanhado de um amadurecimento da legislação, com regulamentações da oferta de crédito, e da população mediante educação financeira do consumidor. Isso porque, o uso desmedido do crédito gera o superendividamento e o consequente isolamento e marginalização do consumidor.

Nesse contexto, em meados de 2021 fora promulgada a Lei n. 14.181 que promoveu importantes alterações do Código de Defesa do Consumidor. A lei fora editada com o objetivo

de regular a oferta de crédito, através da **prevenção** do superendividamento, por meio de um sistema de reeducação financeira do consumidor e **tratamento** desse problema social.

A nova legislação foi responsável por incluir **novo princípio no CDC**:

Art. 4º, X - prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor.

Dois novos instrumentos de atuação do Poder Público:

Art. 5º, VI - instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor pessoa natural;

VII – instituição de núcleos de conciliação e mediação de conflitos oriundos de superendividamento.

Três novos direitos básicos do consumidor:

Art. 6º, XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas;

XII – a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito;

XIII – a informação acerca dos preços dos produtos por unidade de medida, tal como por quilo, por litro, por metro ou por outra unidade, conforme o caso.

Nova cláusula abusiva:

Art. 51, XVIII - estabeleçam prazos de carência em caso de impontualidade das prestações mensais ou impeçam o restabelecimento integral dos direitos do consumidor e de seus meios de pagamento a partir da purgação da mora ou do acordo com os credores;

E, por fim, **dois novos capítulos**; o primeiro, que trata acerca da **Prevenção e do Tratamento ao Superendividamento**, dispõe acerca do conceito e sua abrangência desse fenômeno social, assegura direitos do consumidor e deveres materiais dos fornecedores em relação à oferta e contratação de crédito no mercado de consumo. E o segundo, que disciplina a **Conciliação no Superendividamento**, dispondo acerca de regras processuais referentes ao dever geral de renegociação (nos próximos tópicos colacionamos os artigos de ambos os capítulos. Por se tratar de nova normatização, importante a leitura da lei seca).

Por fim, importante mencionar a observação feita por Leonardo Bessa em relação ao tema, pois que embora conhecida como Lei do Superendividamento, as disposições da nova norma se referem a todo e qualquer crédito contraído no mercado e consumo e não apenas aos contratos celebrados pelo consumidor superendividado.

Em que pese a exclusão prevista no § 3º do art. 54-A, a observância na fase pré-contratual do princípio do crédito responsável, e da boa-fé objetiva através dos deveres de informa-

ção, cuidado, cooperação, se aplicam a todos os contratos de crédito celebrados no mercado de consumo.

2.2. DA PREVENÇÃO E DO TRATAMENTO AO SUPERENDIVIDAMENTO

Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da **pessoa natural**, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1º Entende-se **por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial**, nos termos da regulamentação.

§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§ 3º O disposto neste Capítulo **NÃO se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.**

Art. 54-B. No fornecimento de crédito e na venda a prazo, além das informações obrigatórias previstas no art. 52 deste Código e na legislação aplicável à matéria, o fornecedor ou o intermediário deverá informar o consumidor, prévia e adequadamente, no momento da oferta, sobre:

I – o custo efetivo total e a descrição dos elementos que o compõem;

II – a taxa efetiva mensal de juros, bem como a taxa dos juros de mora e o total de encargos, de qualquer natureza, previstos para o atraso no pagamento;

III – o montante das prestações e o prazo de validade da oferta, que deve ser, no mínimo, de 2 (dois) dias;

IV – o nome e o endereço, inclusive o eletrônico, do fornecedor;

V – o direito do consumidor à liquidação antecipada e não onerosa do débito, nos termos do § 2º do art. 52 deste Código e da regulamentação em vigor.

§ 1º As informações referidas no art. 52 deste Código e no *caput* deste artigo devem constar de forma clara e resumida do próprio contrato, da fatura ou de instrumento apartado, de fácil acesso ao consumidor.

§ 2º Para efeitos deste Código, o custo efetivo total da operação de crédito ao consumidor consistirá em taxa percentual anual e compreenderá todos os valores cobrados do consumidor, sem prejuízo do cálculo padronizado pela autoridade reguladora do sistema financeiro.

§ 3º Sem prejuízo do disposto no art. 37 deste Código, a oferta de crédito ao consumidor e a oferta de venda a prazo, ou a fatura mensal, conforme o caso, devem indicar, no mínimo, o custo efetivo total, o agente financiador e a soma total a pagar, com e sem financiamento.

Art. 54-C. É **VEDADO**, expressa ou implicitamente, na oferta de crédito ao consumidor, publicitária ou não:

II – indicar que a operação de crédito poderá ser concluída sem consulta a serviços de proteção ao crédito ou sem avaliação da situação financeira do consumidor;

III – ocultar ou dificultar a compreensão sobre os ônus e os riscos da contratação do crédito ou da venda a prazo;

IV – assediar ou pressionar o consumidor para contratar o fornecimento de produto, serviço ou crédito, principalmente se se tratar de consumidor idoso, analfabeto, doente ou em estado de vulnerabilidade agravada ou se a contratação envolver prêmio;

V – condicionar o atendimento de pretensões do consumidor ou o início de tratativas à renúncia ou à desistência de demandas judiciais, ao pagamento de honorários advocatícios ou a depósitos judiciais.

Art. 54-D. Na oferta de crédito, previamente à contratação, o **fornecedor** ou o intermediário **deverá**, entre outras condutas:

I – informar e esclarecer adequadamente o consumidor, considerada sua idade, sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido, sobre todos os custos incidentes, observado o disposto nos arts. 52 e 54-B deste Código, e sobre as consequências genéricas e específicas do inadimplemento;

II – avaliar, de forma responsável, as condições de crédito do consumidor, mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito, observado o disposto neste Código e na legislação sobre proteção de dados;

III – informar a identidade do agente financiador e entregar ao consumidor, ao garante e a outros coobrigados cópia do contrato de crédito.

Parágrafo único. O descumprimento de qualquer dos deveres previstos no caput deste artigo e nos arts. 52 e 54-C deste Código poderá acarretar judicialmente a redução dos juros, dos encargos ou de qualquer acréscimo ao principal e a dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original, conforme a gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor, **sem prejuízo de outras sanções** e de indenização por perdas e danos, patrimoniais e morais, ao consumidor.

Art. 54-F. São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito:

I – recorrer aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou a conclusão do contrato de crédito;

II – oferecer o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal for celebrado.

§ 1º O exercício do direito de arrependimento nas hipóteses previstas neste Código, no contrato principal ou no contrato de crédito, implica a resolução de pleno direito do contrato que lhe seja conexo.

§ 2º Nos casos dos incisos I e II do *caput* deste artigo, se houver inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito.

§ 3º O direito previsto no § 2º deste artigo caberá igualmente ao consumidor:

I – contra o portador de cheque pós-datado emitido para aquisição de produto ou serviço a prazo;

II – contra o administrador ou o emitente de cartão de crédito ou similar quando o cartão de crédito ou similar e o produto ou serviço forem fornecidos pelo mesmo fornecedor ou por entidades pertencentes a um mesmo grupo econômico.

§ 4º A invalidade ou a ineficácia do contrato principal implicará, de pleno direito, a do contrato de crédito que lhe seja conexo, nos termos do *caput* deste artigo, ressalvado ao fornecedor do crédito o direito de obter do fornecedor do produto ou serviço a devolução dos valores entregues, inclusive relativamente a tributos.

Art. 54-G. Sem prejuízo do disposto no art. 39 deste Código e na legislação aplicável à matéria, é **VEDADO** ao fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito, entre outras condutas:

I – realizar ou proceder à cobrança ou ao débito em conta de qualquer quantia que houver sido contestada pelo consumidor em compra realizada com cartão de crédito ou similar, enquanto não for adequadamente solucionada a controvérsia, desde que o consumidor haja notificado a administradora do cartão com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias contados da data de vencimento da fatura, vedada a manutenção do valor na fatura seguinte e assegurado ao consumidor o direito de deduzir do total da fatura o valor em disputa e efetuar o pagamento da parte não contestada, podendo o emissor lançar como crédito em confiança o valor idêntico ao da transação contestada que tenha sido cobrada, enquanto não encerrada a apuração da contestação;

II – recusar ou não entregar ao consumidor, ao garante e aos outros coobrigados cópia da minuta do contrato principal de consumo ou do contrato de crédito, em papel ou outro suporte duradouro, disponível e acessível, e, após a conclusão, cópia do contrato;

III – impedir ou dificultar, em caso de utilização fraudulenta do cartão de crédito ou similar, que o consumidor peça e obtenha, quando aplicável, a anulação ou o imediato bloqueio do pagamento, ou ainda a restituição dos valores indevidamente recebidos.

§ 1º Sem prejuízo do dever de informação e esclarecimento do consumidor e de entrega da minuta do contrato, no empréstimo cuja liquidação seja feita mediante consignação em folha de pagamento, a formalização e a entrega da cópia do contrato ou do instrumento de contratação ocorrerão após o fornecedor do crédito obter da fonte pagadora a indicação sobre a existência de margem consignável.

§ 2º Nos contratos de adesão, o fornecedor deve prestar ao consumidor, previamente, as informações de que tratam o art. 52 e o *caput* do art. 54-B deste Código, além de outras porventura determinadas na legislação em vigor, e fica obrigado a entregar ao consumidor cópia do contrato, após a sua conclusão.

2.3. DA CONCILIAÇÃO NO SUPERENDIVIDAMENTO

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o *caput* deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

§ 4º Constarão do plano de pagamento referido no § 3º deste artigo:

- I – medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida;
- II – referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso;
- III – data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes;
- IV – condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento.

§ 5º O pedido do consumidor a que se refere o *caput* deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação.

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório

e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.

Art. 104-C. Compete concorrente e facultativamente aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fase conciliatória e preventiva do processo de repactuação de dívidas, nos moldes do art. 104-A deste Código, no que couber, com possibilidade de o processo ser regulado por convênios específicos celebrados entre os referidos órgãos e as instituições credoras ou suas associações.

§ 1º Em caso de conciliação administrativa para prevenir o superendividamento do consumidor pessoa natural, os órgãos públicos poderão promover, nas reclamações individuais, audiência global de conciliação com todos os credores e, em todos os casos, facilitar a elaboração de plano de pagamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, sob a supervisão desses órgãos, sem prejuízo das demais atividades de reeducação financeira cabíveis.

§ 2º O acordo firmado perante os órgãos públicos de defesa do consumidor, em caso de superendividamento do consumidor pessoa natural, incluirá a data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, bem como o condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento, especialmente a de contrair novas dívidas.

RESUMO

A informação é elemento integrante da própria efetividade do contrato de consumo. Por isso, segundo o art. 46 do CDC, o contrato de consumo perde a sua obrigatoriedade se não for dada a oportunidade ao consumidor, de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

O art. 47 do CC, no intuito de proteger o consumidor, estabelece regra especial de hermenêutica, dispondo que **as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor**.

O art. 49 prevê o direito de arrependimento nas vendas ocorridas fora do estabelecimento comercial, nestes casos, tem o consumidor o direito de desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, devendo as partes retornar ao status quo antes (há devolução imediata de todas as quantias pagas pelo consumidor).

Cláusulas abusivas

As cláusulas abusivas são nulas de pleno direito.

O CDC adota o **princípio da preservação ou invalidade parcial**, anula-se apenas a cláusula abusiva, mas não o contrato.

Estão elencadas de modo exemplificativo no art. 51 do CDC. São nulas de pleno direito as cláusulas apostas em contratos de consumo que:

- Impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;
- Subtraíam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos no CDC;
- Transfiram responsabilidades a terceiros;
- Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; (Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence; restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual; se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso).
- Estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor;
- Determinem a utilização compulsória de arbitragem;

- Imponham representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor;
- Deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor;
- Permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral;
- Autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor;
- Obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor;
- Autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração;
- Infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais;
- Estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;
- Possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias.
- Condicionem ou limitem de qualquer forma o acesso aos órgãos do Poder Judiciário;
- Estabeleçam prazos de carência em caso de impontualidade das prestações mensais ou impeçam o restabelecimento integral dos direitos do consumidor e de seus meios de pagamento a partir da purgação da mora ou do acordo com os credores;
- As cláusulas nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado (art. 53).

Contratos de adesão são contratos de massa, nos quais **não** há bilateralidade na negociação de suas cláusulas. A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato. O CDC traz regras quanto a elaboração e apresentação de tais contratos, como o tamanho da fonte que não será inferior a 12, bem como o dever de destaque das cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor. Permite a inclusão de cláusula resolutória expressa, desde que caiba ao consumidor optar pela continuidade ou não do vínculo contratual.

Do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021 que promoveu importantes alterações do Código de Defesa do Consumidor). A norma foi editada com o objetivo de regular a oferta de crédito, através da **prevenção** do superendividamento, por meio de um sistema de reeducação financeira do consumidor e **tratamento** desse problema social.

Inclusões no CDC:

Novo Princípio - Prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor (art. 4º, X)

Dois novos instrumentos de atuação do Poder Público: instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor pessoa natural; e de núcleos de conciliação e mediação de conflitos oriundos de superendividamento. (Art. 5º, VI e VII)

Três novos direitos básicos do consumidor: a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito; *a informação acerca dos preços dos produtos por unidade de medida, tal como por quilo, por litro, por metro ou por outra unidade, conforme o caso.* (Art. 6º, XI, XII, XIII)

Nova cláusula abusiva: que estabeleça prazos de carência em caso de impontualidade das prestações mensais ou impeçam o restabelecimento integral dos direitos do consumidor e de seus meios de pagamento a partir da purgação da mora ou do acordo com os credores; (art. 51, XVIII).

Dois novos capítulos: da Prevenção e do Tratamento ao Superendividamento; da Conciliação no Superendividamento.

QUESTÕES DE CONCURSO

001. (CEBRASPE/ANALISTA DE NEGÓCIOS/TJ-RJ/2021) Em contrato relativo ao fornecimento de produto, será nula de pleno direito a cláusula que

- a) autorizar o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, ainda que mesmo direito seja conferido ao consumidor.
- b) obrigar o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, ainda que tal direito seja conferido ao fornecedor.
- c) autorizar o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo do contrato, após a proposta.
- d) facultar a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias ou úteis.
- e) determinar a utilização compulsória de arbitragem em caso de inexecução do contrato.

002. (INSTITUTO AOCP/DEFENSOR PÚBLICO/DPE-PR/2022) Assinale a alternativa INCORRETA com base nas regras sobre proteção contratual do Código de Defesa do Consumidor.

- a) No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre os acréscimos legalmente previstos e o montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros.
- b) Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo.
- c) Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, o devedor inadimplente terá direito à compensação ou à restituição integral das parcelas quitadas à data da resolução contratual, monetariamente atualizada, descontada a vantagem econômica auferida com a fruição.
- d) Nos contratos de adesão, a inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato.
- e) São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias.

003. (CEBRASPE/PROCURADOR DO ESTADO/PGE-RO/2022) De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a proteção contratual relativa ao direito de arrependimento assegura ao consumidor, no caso de reservas de hotéis nacionais pela Internet com antecedência de 10 dias, o direito de rescindir unilateralmente o contrato em até

- a) 10 dias após a reserva, ressalvadas as tarifas não reembolsáveis.
- b) 48 horas após a reserva, sem ressalvas.
- c) 48 horas após a reserva, ressalvadas as tarifas não reembolsáveis.
- d) 7 dias após a reserva, sem ressalvas.
- e) 7 dias após a reserva, ressalvadas as tarifas não reembolsáveis.

004. (CEBRASPE/DEFENSOR PÚBLICO/DPE-PA/2022) Acerca do direito de arrependimento, julgue os itens a seguir.

- I – O direito de arrependimento somente existe no caso de compras realizadas em loja física.
- II – O direito de arrependimento pode ser exercido no prazo de sete dias, contados a partir do recebimento do produto, sendo obrigatória a apresentação de motivo para a desistência.
- III – O prazo de arrependimento se inicia no ato da compra; logo, se o produto chegar à residência do consumidor após o prazo previsto, não poderá haver desistência.
- IV – Exercido o direito de arrependimento, os valores pagos deverão ser devolvidos ao consumidor em forma de crédito para a aquisição de outros produtos do fornecedor.

Assinale a opção correta.

- a) Nenhum item está certo.
- b) Apenas o item I está certo.
- c) Apenas o item II está certo.
- d) Apenas o item III está certo.
- e) Apenas o item IV está certo.

005. (CEBRASPE/DEFENSOR PÚBLICO/DPE-PI/2022) No que se refere a contratos bancários, assinale a opção correta.

- a) As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias.
- b) O CDC estipula como infração administrativa a utilização de constrangimento, físico ou moral, na cobrança de dívidas.
- c) Admite-se a revisão das taxas de juros contratuais sempre que o consumidor se encontrar em situação de vulnerabilidade, como no caso de perda superveniente de seu emprego.
- d) O usuário do sistema bancário que utilizar os valores lá depositados para o pagamento de serviço de terceiros não poderá ser considerado consumidor da instituição financeira.
- e) A inscrição no cadastro de inadimplentes pode ser mantida pelo tempo em que perdurar a dívida.

006. (FGV/DEFENSOR PÚBLICO SUBSTITUTO/DPE-MS/2022) Vânia, professora do ensino médio, firmou contrato com a operadora de cartão de crédito X. Ao realizar a compra de uma geladeira mediante pagamento parcelado, demonstrou insatisfação com o denominado “custo efetivo”, referente aos juros e demais encargos financeiros devidos à fornecedora. A consumidora compareceu ao atendimento pela Defensoria Pública e apresentou o contrato que fora assinado com a operadora, sendo verificado também na entrevista realizada com a assistida, que Vânia sabia, de modo claro e inequívoco, do custo efetivo antes de parcelar a compra.

Diante desse caso, é correto afirmar que:

- a) Vânia não poderá pleitear renegociação da dívida, dado o fato de a cláusula contratual ter conferido informação adequada e clara acerca dos custos, exceto se for verificada capitalização de juros, o que é inadmitido no sistema brasileiro;

- b) Vânia concordou com o custo efetivo no ato da contratação, por ter se tratado de informação clara e inequívoca, bem como o negócio respeitou a autonomia privada, logo não pode pretender revisão judicial dos encargos contratuais;
- c) mesmo tendo Vânia concordado com o custo efetivo no ato da contratação, ainda assim pode ser considerada nula de pleno direito a cláusula que se mostre excessivamente onerosa para a consumidora;
- d) a decisão judicial que reconheça tratar-se de cláusula contratual abusiva ensejará, necessariamente, invalidação de todo o contrato, impondo-se a repactuação judicial da dívida.

007. (FUNDATEC/ADVOGADO/PREFEITURA DE IVOTI/2021) Considerando o entendimento sumulado pelo STJ em matéria consumerista, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.
- b) A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.
- c) É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.
- d) É legítima a cobrança da tarifa básica pelo uso dos serviços de telefonia fixa.
- e) Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

008. (CESPE/CONCILIADOR/TJ-BA/2019) De acordo com o CDC, as cláusulas dos contratos de adesão são estabelecidas

- a) unilateralmente pelo consumidor, sendo admitidas alterações substanciais de seu conteúdo pelo fornecedor.
- b) bilateralmente, entre fornecedor e consumidor, não sendo admitidas alterações substanciais de seu conteúdo.
- c) unilateralmente pelo fornecedor, não sendo admitidas alterações substanciais de seu conteúdo pelo consumidor.
- d) bilateralmente, entre fornecedor e consumidor, sendo admitidas alterações substanciais de seu conteúdo pelo consumidor.
- e) bilateralmente, entre fornecedor e consumidor, sendo admitidas alterações substanciais de seu conteúdo pelo fornecedor.

009. (VUNESP/PROCURADOR MUNICIPAL/PREFEITURA DE BERTIOGA/2021) Antônia estava endividada, recorrendo a uma instituição financeira para empenhar uma joia de sua família e, assim, conseguir um crédito. Feito isso, assinou um contrato de adesão, prevendo que, em caso de furto/roubo, a instituição financeira não se responsabilizaria pela perda do objeto, por se tratar de caso fortuito. Diante dessa situação, nos ditames atuais da jurisprudência do STJ, é certo afirmar que:

- a) A cláusula é válida, pois eventual furto/roubo se enquadra no conceito de fortuito externo, o que exime a responsabilidade do fornecedor.
- b) O STJ já se manifestou sobre o tema, sendo que a cláusula é válida pois quem fez o pedido do empréstimo mediante penhor sabe dos riscos que corre.
- c) A cláusula é inválida, pois o risco do negócio não pode ser transferido ao consumidor, sendo, porém, que o STJ não se manifestou sobre esse tema de forma expressa.
- d) No caso em tela, havendo furto/roubo da joia empenhada, Antônia deverá prosseguir pagando de eventuais parcelas do empréstimo, pois concorreu para o evento ao depositar o bem na instituição financeira.
- e) O STJ já sumulou a questão determinando que cláusulas com esse conteúdo são abusivas e, portanto, mesmo em contrato de adesão, não terão valor para compelir o consumidor a suportar prejuízos.

010. (FCC/JUIZ SUBSTITUTO/TJ-GO/2021) De acordo com a definição do Código de Defesa do Consumidor, uma cláusula contratual em avença consumerista que estabeleça a ambas as partes a utilização compulsória de arbitragem será

- a) anulável, por se tratar de direitos disponíveis, havendo o consumidor que provar prejuízo.
- b) válida, pois a imposição foi bilateral.
- c) nula de pleno direito, sendo irrelevante que se imponha a ambas as partes a compulsoriedade.
- d) tida por inexistente, por ser contrária ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.
- e) ineficaz, por caracterizar condição juridicamente impossível.

011. (VUNESP/JUIZ SUBSTITUTO/TJ-SP/2021) Assinale a alternativa **incorreta** sobre abusividade de cláusulas contratuais, conforme entendimento dominante e atual do Superior Tribunal de Justiça.

- a) Nos contratos de locação de cofre particular, é abusiva a cláusula limitativa de valores e de objetos a serem armazenados, sobre os quais recairá a obrigação de guarda e de proteção do banco locador.
- b) É abusiva a cláusula contratual que restringe a responsabilidade de instituição financeira pelos danos decorrentes de roubo, furto ou extravio de bem entregue em garantia no âmbito de contrato de penhor civil.
- c) É válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.
- d) A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva, se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.

012. (FCC/PROCURADOR AUTÁRQUICO/MANAUSPREV/2021) De acordo com as disposições do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de adesão

- a) admite cláusula de redução ou de ampliação do prazo para que o fornecedor saneie o vício do produto ou do serviço, sendo desnecessária, para tanto, convenção em separado.
- b) que envolva a concessão de crédito dispensa o fornecedor de entregar cópia do contrato ao consumidor após a sua conclusão.
- c) não admite inserção de cláusula resolutória.
- d) não admite a inserção de cláusula no formulário, sob pena de, se isso ocorrer, perder a natureza de contrato de adesão.
- e) será redigido em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze.

013. (CEBRASPE/DEFENSOR PÚBLICO/DPE-RS/2022) Paula levou seu genitor à emergência hospitalar, porque ele estava com embolia pulmonar. Embora fossem usuários de plano de saúde privado aceito pelo hospital, ambos tiveram de firmar um contrato de prestação de serviços hospitalares, sem que pudessem discutir a inserção ou a retirada de cláusulas.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o item subsequente.

Paula e seu genitor firmaram um típico contrato de adesão, no qual eventuais cláusulas abusivas, desde que não resultem em ônus excessivo, não terão o condão de nulificar a integralidade do instrumento contratual, em atenção ao princípio de conservação dos contratos.

014. (FEPESE/PROCURADOR MUNICIPAL/PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS/2022) Assinale a alternativa **correta** de acordo com o Código do Consumidor.

- a) As cláusulas contratuais relativas às relações de consumo serão interpretadas conforme as declarações de vontade constantes de recibos, pré-contratos e contratos.
- b) As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação.
- c) Ainda que de forma expressa e consensual, a inserção de cláusula na minuta padrão descaracteriza a natureza de adesão do contrato.
- d) Os contratos que envolvam relação de consumo, quando expressos em moeda estrangeiras, deverão consignar de forma expressa o critério de conversão para a corrente nacional.
- e) Nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão constar em capítulo próprio, permitindo ao consumidor a sua aceitação ou não.

015. (CEBRASPE/DEFENSOR PÚBLICO/DPE-SE/2022) De acordo com o STJ, em contrato de compra e venda de imóvel em construção, cláusula que preveja cobrança de juros antes da entrega das chaves ao comprador é considerada

- a) lícita.
- b) anulável.

- c) abusiva.
- d) nula.
- e) ineficaz.

016. (CEBRASPE/DELEGADO DE POLÍCIA/PC-RJ/2022) Com base no Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) e na Lei de Prevenção e Tratamento do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021), assinale a opção correta.

- a) Somente podem ser considerados consumidores as pessoas físicas ou naturais.
- b) A responsabilidade civil dos profissionais liberais independe de culpa.
- c) Superendividamento é a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.
- d) A pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prescreve em três anos.
- e) O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviços ou produtos duráveis.

017. (MPE-RJ/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/MPE-RJ/2022) Maria estava com um montante de dívidas, decorrentes de operações de crédito e compras parceladas, que se tornaram impagáveis, salvo com prejuízo de seu mínimo existencial. Após deixar de pagar todas as suas dívidas, Maria teve o seu nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito, em razão da sua inadimplência. Ao tomar conhecimento da publicidade da instituição financeira X, a qual informava que poderia contratar operação de crédito sem consulta a serviços de proteção ao crédito, bem como sem avaliação da sua situação financeira, Maria tomou um empréstimo no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), com o intuito de não pagar, tendo em vista não ter bens penhoráveis para tanto.

Após, Maria contratou um advogado que requereu a instauração de processo judicial com fundamento no denominado superendividamento. Tendo em vista a disciplina legal do superendividamento, pode-se corretamente afirmar que

- a) são abrangidas pelo conceito de superendividamento quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, salvo compras a prazo.
- b) o plano judicial compulsório poderá resultar em descontos de até 50% do valor principal, corrigido monetariamente, para pagamento em até 5 (cinco) anos pelo devedor superendividado.
- c) é vedado, na oferta de crédito ao consumidor, indicar que a operação de crédito poderá ser concluída sem consulta a serviços de proteção ao crédito ou sem avaliação da situação financeira do consumidor.
- d) se entende por superendividamento a impossibilidade manifesta do consumidor pessoa natural ou jurídica, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

e) poderá Maria apresentar plano de pagamento, com prazo máximo de 5 anos, que pode abranger, inclusive, o empréstimo tomado da instituição financeira.

018. (CEBRASPE/DEFENSOR PÚBLICO/DPE-RS/2022) Em 2020, Carlos passou por grave crise financeira. Além de ter ficado desempregado, contraiu COVID-19, doença que gerou sequelas cujo tratamento com fisioterapias, psicólogos e remédios lhe foi extremamente oneroso. No mesmo ano, Carlos tornou-se pai, acarretando-lhe um aumento de despesas para a manutenção do filho. Em decorrência, Carlos contraiu dívidas com o cartão de crédito e com um empréstimo pessoal. Ainda, adquiriu um automóvel importado novo, mediante financiamento. Considerando essa situação hipotética, julgue o próximo item.

Carlos se encontra em situação de superendividamento passivo, podendo ingressar com ação revisional, a fim de pleitear a elaboração de um plano de pagamento das suas dívidas, de maneira que seja preservado o mínimo para sua subsistência.

019. (FGV/JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO/TJ-AP/2022) No que tange ao superendividamento, é correto afirmar que:

- a) a Lei n. 14.181/2021, também conhecida como Lei do Superendividamento, estabeleceu um percentual de inadimplência de 30% dos débitos para que o consumidor seja considerado superendividado;
- b) as normas protetivas em relação ao superendividamento dos artigos 54-A a 54-G do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplicam em relação à aquisição ou à contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor;
- c) a doutrina e a jurisprudência classificam o consumidor superendividado ativo como aquele que se endivida por questões alheias ao seu controle como, por exemplo, em razão de circunstâncias de desemprego;
- d) a Lei n. 14.181/2021 inseriu como nova proibição na oferta de crédito ao consumidor a indicação de que a operação de crédito poderá ser concluída sem consulta a serviços de proteção ao crédito ou sem avaliação da situação financeira do consumidor;
- e) o superendividamento é um fenômeno multidisciplinar que repercute na sociedade de consumo de massa. As dívidas alimentícias corroboram significativamente para o agravamento desse fenômeno, tendo em vista diminuir a capacidade de adimplemento do consumidor.

020. (FCC/JUIZ SUBSTITUTO/TJ-MS/2020) Acerca das cláusulas abusivas, considere:

I – São nulas de pleno direito as cláusulas que autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, ainda que igual direito seja conferido ao consumidor.

II – As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo poderão ser de, no máximo, quatro por cento do valor da prestação.

III – Desde que expressamente previsto no contrato, é assegurada ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

IV – Qualquer consumidor pode, individualmente, requerer ao Ministério Público que ajuíze a competente ação para ser declarada a nulidade de cláusula contratual que não assegure o justo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes.

V – São válidas as cláusulas que obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação se igual direito lhe for conferido contra o fornecedor.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, está correto o que se afirma

APENAS em

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) II e IV.
- d) III e V.
- e) IV e V.

021. (FCC/JUIZ SUBSTITUTO/TJ-MS/2020) De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o contrato de adesão

- a) não permite a supressão do direito do consumidor de discutir ou modificar substancialmente o conteúdo de cada uma das suas cláusulas.
- b) perde essa natureza mediante a inserção, no formulário, de cláusula nova, resultante de discussão com o consumidor.
- c) admite cláusula resolutória.
- d) deve ser redigido em termos claros e com caracteres de qualquer tamanho de fonte, desde que ostensivos e legíveis, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.
- e) não admite cláusulas que impliquem limitação de direito do consumidor.

022. (FCC/DEFENSOR PÚBLICO/DPE-RR/2021) De acordo com a atual redação do Código de Defesa do Consumidor, entende-se por superendividamento a

- a) situação jurídica do consumidor pessoa natural cujo patrimônio seja inferior à soma de suas dívidas de consumo, excetuadas as vincendas, nos termos da regulamentação.
- b) impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, excetuadas as vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.
- c) impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.
- d) impossibilidade absoluta ou relativa, manifesta ou não, de o consumidor, pessoa natural ou jurídica, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial ou a manutenção da sua atividade, nos termos da regulamentação.
- e) situação jurídica do consumidor, pessoa natural ou jurídica, cujo patrimônio seja inferior à soma de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, nos termos da regulamentação.

023. (FEPESE/ASSISTENTE JURÍDICO/PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS-SC/2019) Assinale a alternativa **correta** de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.

- a) A nulidade de uma cláusula abusiva invalidará o contrato de consumo.
- b) É subsidiária a responsabilidade do fornecedor do produto ou serviço pelos atos praticados por representantes autônomos.
- c) A oferta de peças, componentes e produtos importados deverá ser assegurada pelos fabricantes enquanto perdurar a importação ou fabricação.
- d) O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica de uma sociedade comercial quando ficar comprovado o desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e a pessoa física dos administradores.
- e) São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que transfiram responsabilidade a terceiros.

GABARITO

- | | | |
|------|-------|-------|
| 1. e | 9. e | 17. c |
| 2. c | 10. c | 18. E |
| 3. d | 11. a | 19. d |
| 4. a | 12. e | 20. e |
| 5. a | 13. C | 21. c |
| 6. c | 14. b | 22. c |
| 7. b | 15. a | 23. e |
| 8. c | 16. c | |

GABARITO COMENTADO

001. (CEBRASPE/ANALISTA DE NEGÓCIOS/TJ-RJ/2021) Em contrato relativo ao fornecimento de produto, será nula de pleno direito a cláusula que

- a) autorizar o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, ainda que mesmo direito seja conferido ao consumidor.
- b) obrigar o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, ainda que tal direito seja conferido ao fornecedor.
- c) autorizar o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo do contrato, após a proposta.
- d) facultar a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias ou úteis.
- e) determinar a utilização compulsória de arbitragem em caso de inexecução do contrato.



CDC - Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

VII – determinem a utilização compulsória de arbitragem

[...]

XI – autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor;

XII – obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor;

XIII – autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração;

[...]

XVI – possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias.

Letra e.

002. (INSTITUTO AOCP/DEFENSOR PÚBLICO/DPE-PR/2022) Assinale a alternativa INCORRETA com base nas regras sobre proteção contratual do Código de Defesa do Consumidor.

- a) No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre os acréscimos legalmente previstos e o montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros.
- b) Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo.
- c) Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, o devedor inadimplente terá direito à compensação ou à restituição integral das parcelas

quitadas à data da resolução contratual, monetariamente atualizada, descontada a vantagem econômica auferida com a fruição.

d) Nos contratos de adesão, a inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato.

e) São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias.



a) Certa. Art. 52 CDC: No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; III - acréscimos legalmente previstos.

b) Certa. Art. 53, § 2º CDC: Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo.

c) **Errada. Art. 53 CDC.** Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado.

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 543-STJ: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

d) Certa. Art. 54 CDC. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

- § 1º A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato.

e) Certa. Art. 51 CDC. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: XVI - possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias.

Letra c.

003. (CEBRASPE/PROCURADOR DO ESTADO/PGE-RO/2022) De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a proteção contratual relativa ao direito de arrependimento assegura ao consumidor, no caso de reservas de hotéis nacionais pela Internet com antecedência de 10 dias, o direito de rescindir unilateralmente o contrato em até

- a) 10 dias após a reserva, ressalvadas as tarifas não reembolsáveis.
- b) 48 horas após a reserva, sem ressalvas.
- c) 48 horas após a reserva, ressalvadas as tarifas não reembolsáveis.
- d) 7 dias após a reserva, sem ressalvas.
- e) 7 dias após a reserva, ressalvadas as tarifas não reembolsáveis.



CDC. **Art. 49.** O consumidor pode **desistir do contrato**, no prazo de 7 dias, a contar de sua **assinatura** ou do **ato de recebimento** do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

Letra d.

004. (CEBRASPE/DEFENSOR PÚBLICO/DPE-PA/2022) Acerca do direito de arrependimento, julgue os itens a seguir.

- I – O direito de arrependimento somente existe no caso de compras realizadas em loja física.
- II – O direito de arrependimento pode ser exercido no prazo de sete dias, contados a partir do recebimento do produto, sendo obrigatória a apresentação de motivo para a desistência.
- III – O prazo de arrependimento se inicia no ato da compra; logo, se o produto chegar à residência do consumidor após o prazo previsto, não poderá haver desistência.
- IV – Exercido o direito de arrependimento, os valores pagos deverão ser devolvidos ao consumidor em forma de crédito para a aquisição de outros produtos do fornecedor.

Assinale a opção correta.

- a) Nenhum item está certo.
- b) Apenas o item I está certo.
- c) Apenas o item II está certo.
- d) Apenas o item III está certo.
- e) Apenas o item IV está certo.



I – Errado. CDC. Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer **fora do estabelecimento comercial**, especialmente por telefone ou a domicílio.

II – Errado. Não é preciso que se apresente motivo para a desistência.

III – Errado. CDC. Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias, a contar de sua assinatura ou do ato de **recebimento** do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

IV – Errado. CDC. Art. 49, Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os **valores** eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, **serão devolvidos**, de imediato, monetariamente atualizados.

Letra a.

005. (CEBRASPE/DEFENSOR PÚBLICO/DPE-PI/2022) No que se refere a contratos bancários, assinale a opção correta.

- a) As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias.
- b) O CDC estipula como infração administrativa a utilização de constrangimento, físico ou moral, na cobrança de dívidas.
- c) Admite-se a revisão das taxas de juros contratuais sempre que o consumidor se encontrar em situação de vulnerabilidade, como no caso de perda superveniente de seu emprego.
- d) O usuário do sistema bancário que utilizar os valores lá depositados para o pagamento de serviço de terceiros não poderá ser considerado consumidor da instituição financeira.
- e) A inscrição no cadastro de inadimplentes pode ser mantida pelo tempo em que perdurar a dívida.



a) Certa.

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 479 do STJ – As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

- b) Errada. O CDC considera crime. Art. 71. Utilizar, na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas incorretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor, injustificadamente, a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer: Pena Detenção de três meses a um ano e multa.
- c) Errada. De acordo com o art. 6º, V, do CDC, o consumidor tem como direito básico a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. O mero desemprego não é causa para revisão.
- d) Errada. Será considerado consumidor, já que usuário do serviço bancário.

e) Errada. Súmula 323, STJ. A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”.

Letra a.

006. (FGV/DEFENSOR PÚBLICO SUBSTITUTO/DPE-MS/2022) Vânia, professora do ensino médio, firmou contrato com a operadora de cartão de crédito X. Ao realizar a compra de uma geladeira mediante pagamento parcelado, demonstrou insatisfação com o denominado “custo efetivo”, referente aos juros e demais encargos financeiros devidos à fornecedora. A consumidora compareceu ao atendimento pela Defensoria Pública e apresentou o contrato que fora assinado com a operadora, sendo verificado também na entrevista realizada com a assistida, que Vânia sabia, de modo claro e inequívoco, do custo efetivo antes de parcelar a compra.

Diante desse caso, é correto afirmar que:

- a) Vânia não poderá pleitear renegociação da dívida, dado o fato de a cláusula contratual ter conferido informação adequada e clara acerca dos custos, exceto se for verificada capitalização de juros, o que é inadmitido no sistema brasileiro;
- b) Vânia concordou com o custo efetivo no ato da contratação, por ter se tratado de informação clara e inequívoca, bem como o negócio respeitou a autonomia privada, logo não pode pretender revisão judicial dos encargos contratuais;
- c) mesmo tendo Vânia concordado com o custo efetivo no ato da contratação, ainda assim pode ser considerada nula de pleno direito a cláusula que se mostre excessivamente onerosa para a consumidora;
- d) a decisão judicial que reconheça tratar-se de cláusula contratual abusiva ensejará, necessariamente, invalidação de todo o contrato, impondo-se a repactuação judicial da dívida.



CDC. Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

III – se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

§ 2º A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.

Letra c.

007. (FUNDATEC/ADVOGADO/PREFEITURA DE IVOTI/2021) Considerando o entendimento sumulado pelo STJ em matéria consumerista, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.

- b) A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.
- c) É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.
- d) É legítima a cobrança da tarifa básica pelo uso dos serviços de telefonia fixa.
- e) Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.



A questão fora baseada nos Enunciados de Súmula do STJ, senão vejamos:

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 130 do STJ: a empresa **responde**, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.

Súmula 286 do STJ: A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida **não** impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.

Súmula 302 do STJ: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.

Súmula 356 do STJ: É **legítima** a cobrança de tarifa básica pelo uso dos serviços de telefonia fixa.

Súmula 381 do STJ: Nos contratos bancários, é **vedado** ao julgador conhecer, **de ofício**, da abusividade das cláusulas.

Letra b.

008. (CESPE/CONCILIADOR/TJ-BA/2019) De acordo com o CDC, as cláusulas dos contratos de adesão são estabelecidas

- a) unilateralmente pelo consumidor, sendo admitidas alterações substanciais de seu conteúdo pelo fornecedor.
- b) bilateralmente, entre fornecedor e consumidor, não sendo admitidas alterações substanciais de seu conteúdo.
- c) unilateralmente pelo fornecedor, não sendo admitidas alterações substanciais de seu conteúdo pelo consumidor.
- d) bilateralmente, entre fornecedor e consumidor, sendo admitidas alterações substanciais de seu conteúdo pelo consumidor.
- e) bilateralmente, entre fornecedor e consumidor, sendo admitidas alterações substanciais de seu conteúdo pelo fornecedor.



CDC - Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas **unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.**

Letra c.

009. (VUNESP/PROCURADOR MUNICIPAL/PREFEITURA DE BERTIOGA/2021) Antônia estava endividada, recorrendo a uma instituição financeira para empenhar uma joia de sua família e, assim, conseguir um crédito. Feito isso, assinou um contrato de adesão, prevendo que, em caso de furto/roubo, a instituição financeira não se responsabilizaria pela perda do objeto, por se tratar de caso fortuito. Diante dessa situação, nos ditames atuais da jurisprudência do STJ, é certo afirmar que:

- a) A cláusula é válida, pois eventual furto/roubo se enquadra no conceito de fortuito externo, o que exime a responsabilidade do fornecedor.
- b) O STJ já se manifestou sobre o tema, sendo que a cláusula é válida pois quem fez o pedido do empréstimo mediante penhor sabe dos riscos que corre.
- c) A cláusula é inválida, pois o risco do negócio não pode ser transferido ao consumidor, sendo, porém, que o STJ não se manifestou sobre esse tema de forma expressa.
- d) No caso em tela, havendo furto/roubo da joia empenhada, Antônia deverá prosseguir pagando de eventuais parcelas do empréstimo, pois concorreu para o evento ao depositar o bem na instituição financeira.
- e) O STJ já sumulou a questão determinando que cláusulas com esse conteúdo são abusivas e, portanto, mesmo em contrato de adesão, não terão valor para compelir o consumidor a suportar prejuízos.



JURISPRUDÊNCIA

Súmula 638, STJ. É abusiva a cláusula contratual que restringe a responsabilidade de instituição financeira pelos danos decorrentes de roubo, furto ou extravio de bem entregue em garantia no âmbito de contrato de penhor civil.

Letra e.

010. (FCC/JUIZ SUBSTITUTO/TJ-GO/2021) De acordo com a definição do Código de Defesa do Consumidor, uma cláusula contratual em avença consumerista que estabeleça a ambas as partes a utilização compulsória de arbitragem será

- a) anulável, por se tratar de direitos disponíveis, havendo o consumidor que provar prejuízo.

- b) válida, pois a imposição foi bilateral.
- c) nula de pleno direito, sendo irrelevante que se imponha a ambas as partes a compulsoriedade.
- d) tida por inexistente, por ser contrária ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.
- e) ineficaz, por caracterizar condição juridicamente impossível.



CDC. Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

VII – determinem a utilização compulsória de arbitragem;

Letra c.

011. (VUNESP/JUIZ SUBSTITUTO/TJ-SP/2021) Assinale a alternativa **incorreta** sobre abusividade de cláusulas contratuais, conforme entendimento dominante e atual do Superior Tribunal de Justiça.

- a) Nos contratos de locação de cofre particular, é abusiva a cláusula limitativa de valores e de objetos a serem armazenados, sobre os quais recairá a obrigação de guarda e de proteção do banco locador.
- b) É abusiva a cláusula contratual que restringe a responsabilidade de instituição financeira pelos danos decorrentes de roubo, furto ou extravio de bem entregue em garantia no âmbito de contrato de penhor civil.
- c) É válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.
- d) A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva, se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.



a) Errada.

JURISPRUDÊNCIA

ENUNCIADO 8 da Edição 162 - Jurisprudência em teses STJ: Nos contratos de locação de cofre particular, **não se revela abusiva** a cláusula limitativa de valores e de objetos a serem armazenados, sobre os quais recairá a obrigação de guarda e de proteção do banco locador.

b) Certa.

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 638-STJ: É abusiva a cláusula contratual que restringe a responsabilidade de instituição financeira pelos danos decorrentes de roubo, furto ou extravio de bem entregue em garantia no âmbito de contrato de penhor civil. STJ. 2ª Seção. Aprovada em 27/11/2018, DJe 5/12/2018.

c) Certa.

JURISPRUDÊNCIA

REsp 1599511/STJ: É válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

d) Certa.

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 597-STJ: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.

Letra a.

012. (FCC/PROCURADOR AUTÁRQUICO/MANAUSPREV/2021) De acordo com as disposições do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de adesão

- a) admite cláusula de redução ou de ampliação do prazo para que o fornecedor saneie o vício do produto ou do serviço, sendo desnecessária, para tanto, convenção em separado.
- b) que envolva a concessão de crédito dispensa o fornecedor de entregar cópia do contrato ao consumidor após a sua conclusão.
- c) não admite inserção de cláusula resolutória.
- d) não admite a inserção de cláusula no formulário, sob pena de, se isso ocorrer, perder a natureza de contrato de adesão.
- e) será redigido em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze.



a) Errada. CDC. Art. 18. § 2º Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta

dias. **Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado**, por meio de manifestação expressa do consumidor.

b) Errada. CDC. Art. 54-G. (...) § 2º Nos contratos de **adesão**, o fornecedor deve prestar ao consumidor, previamente, as informações de que tratam o art. 52 e o *caput* do art. 54-B deste Código, além de outras porventura determinadas na legislação em vigor, e **fica obrigado a entregar ao consumidor cópia do contrato, após a sua conclusão**.

c) Errada. Art. 54. § 2º Nos contratos de **adesão ADMITE-SE** cláusula **resolutória**, desde que a alternativa, cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se o disposto no § 2º do artigo anterior.

d) Errada. CDC. Art. 54. (...) § 1º A inserção de cláusula no formulário **não desfigura** a natureza de adesão do contrato.

e) Certa. Art. 54. (...) § 3º do CDC.

Letra e.

013. (CEBRASPE/DEFENSOR PÚBLICO/DPE-RS/2022) Paula levou seu genitor à emergência hospitalar, porque ele estava com embolia pulmonar. Embora fossem usuários de plano de saúde privado aceito pelo hospital, ambos tiveram de firmar um contrato de prestação de serviços hospitalares, sem que pudessem discutir a inserção ou a retirada de cláusulas.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o item subsequente.

Paula e seu genitor firmaram um típico contrato de adesão, no qual eventuais cláusulas abusivas, desde que não resultem em ônus excessivo, não terão o condão de nulificar a integralidade do instrumento contratual, em atenção ao princípio de conservação dos contratos.



CDC. Art. 51, § 2º A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.

Certo.

014. (FEPESSE/PROCURADOR MUNICIPAL/PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS/2022) Assinale a alternativa **correta** de acordo com o Código do Consumidor.

a) As cláusulas contratuais relativas às relações de consumo serão interpretadas conforme as declarações de vontade constantes de recibos, pré-contratos e contratos.

b) As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação.

c) Ainda que de forma expressa e consensual, a inserção de cláusula na minuta padrão descaracteriza a natureza de adesão do contrato.

d) Os contratos que envolvam relação de consumo, quando expressos em moeda estrangeiras, deverão consignar de forma expressa o critério de conversão para a corrente nacional.

e) Nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão constar em capítulo próprio, permitindo ao consumidor a sua aceitação ou não.



a) Errada. CDC. Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

b) Certa.

c) Errada. CDC. Art. 54. § 1º. A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato.

d) Errada. CDC. Art. 53. § 3º. Os contratos de que trata o *caput* deste artigo serão expressos em moeda corrente nacional.

e) Errada. CDC. Art. 54. § 4º. As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

Letra b.

015. (CEBRASPE/DEFENSOR PÚBLICO/DPE-SE/2022) De acordo com o STJ, em contrato de compra e venda de imóvel em construção, cláusula que preveja cobrança de juros antes da entrega das chaves ao comprador é considerada

a) lícita.

b) anulável.

c) abusiva.

d) nula.

e) ineficaz.



Esses juros compensatórios cobrados antes da entrega do imóvel é que são chamados de “**juros no pé**”. A expressão foi utilizada pelo STJ, mas já era empregada na prática do mercado imobiliário e tem a ver com o fato de que o imóvel (normalmente apartamentos) ainda não foi construído, ou seja, são cobrados juros mesmo o imóvel ainda estando “no pé” (na planta, no chão).

A Segunda Seção (3ª e 4ª Turmas) do STJ decidiu, no último dia 13/06, que NÃO É ABUSIVA a cláusula de cobrança de juros compensatórios incidentes em período anterior à entrega das chaves nos contratos de compromisso de compra e venda de imóveis em construção sob o regime de incorporação imobiliária (EREsp 670.117-PB, Rel. originário Min. Sidnei Beneti, Rel. para acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, julgados em 13/6/2012).

Desse modo, os juros no pé são admitidos pelo ordenamento jurídico brasileiro.

(Fonte dizer o direito)

Letra a.

016. (CEBRASPE/DELEGADO DE POLÍCIA/PC-RJ/2022) Com base no Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) e na Lei de Prevenção e Tratamento do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021), assinale a opção correta.

- a) Somente podem ser considerados consumidores as pessoas físicas ou naturais.
- b) A responsabilidade civil dos profissionais liberais independe de culpa.
- c) Superendividamento é a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.
- d) A pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prescreve em três anos.
- e) O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviços ou produtos duráveis.



a) Errada. Nos termos do artigo 2º do CDC, consumidor é toda **pessoa física ou jurídica** que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 2º Consumidor é **toda pessoa física ou jurídica** que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

b) Errada. Nos termos do artigo 14, §4º do CDC, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Art. 14 (...)

§ 4º A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

c) Certa. Trata-se da literalidade do artigo 54-A, §1º da Lei n. 14.181/2021:

Art. 54-A. (...)

§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

d) Errada. O prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do artigo 27 do CDC:

Art. 27. Prescreve em **cinco anos** a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

e) Errada. Nos termos do artigo 26, I do CDC, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos **não duráveis**.

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I – trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II – noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

Letra c.

017. (MPE-RJ/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/MPE-RJ/2022) Maria estava com um montante de dívidas, decorrentes de operações de crédito e compras parceladas, que se tornaram impagáveis, salvo com prejuízo de seu mínimo existencial. Após deixar de pagar todas as suas dívidas, Maria teve o seu nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito, em razão da sua inadimplência. Ao tomar conhecimento da publicidade da instituição financeira X, a qual informava que poderia contratar operação de crédito sem consulta a serviços de proteção ao crédito, bem como sem avaliação da sua situação financeira, Maria tomou um empréstimo no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), com o intuito de não pagar, tendo em vista não ter bens penhoráveis para tanto.

Após, Maria contratou um advogado que requereu a instauração de processo judicial com fundamento no denominado superendividamento. Tendo em vista a disciplina legal do superendividamento, pode-se corretamente afirmar que

- a) são abrangidas pelo conceito de superendividamento quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, salvo compras a prazo.
- b) o plano judicial compulsório poderá resultar em descontos de até 50% do valor principal, corrigido monetariamente, para pagamento em até 5 (cinco) anos pelo devedor superendividado.
- c) é vedado, na oferta de crédito ao consumidor, indicar que a operação de crédito poderá ser concluída sem consulta a serviços de proteção ao crédito ou sem avaliação da situação financeira do consumidor.
- d) se entende por superendividamento a impossibilidade manifesta do consumidor pessoa natural ou jurídica, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vencidas, sem comprometer seu mínimo existencial.
- e) poderá Maria apresentar plano de pagamento, com prazo máximo de 5 anos, que pode abranger, inclusive, o empréstimo tomado da instituição financeira.



a) Errada.

CDC - Art. 54-A, § 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, **compras a prazo** e serviços de prestação continuada.

b) Errada.

CDC - Art. 104-B, § 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, **no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço**, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art.

104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.

c) Certa.

CDC - Art. 54-C. É vedado, expressa ou implicitamente, na oferta de crédito ao consumidor, publicitária ou não: [...] II - indicar que a operação de crédito poderá ser concluída sem consulta a serviços de proteção ao crédito ou sem avaliação da situação financeira do consumidor;

d) Errada.

CDC - Art. 54-A, § 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor **pessoa natural**, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

e) Errada.

§ 3º O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.

Letra c.

018. (CEBRASPE/DEFENSOR PÚBLICO/DPE-RS/2022) Em 2020, Carlos passou por grave crise financeira. Além de ter ficado desempregado, contraiu COVID-19, doença que gerou sequelas cujo tratamento com fisioterapias, psicólogos e remédios lhe foi extremamente oneroso. No mesmo ano, Carlos tornou-se pai, acarretando-lhe um aumento de despesas para a manutenção do filho. Em decorrência, Carlos contraiu dívidas com o cartão de crédito e com um empréstimo pessoal. Ainda, adquiriu um automóvel importado novo, mediante financiamento. Considerando essa situação hipotética, julgue o próximo item.

Carlos se encontra em situação de superendividamento passivo, podendo ingressar com ação revisional, a fim de pleitear a elaboração de um plano de pagamento das suas dívidas, de maneira que seja preservado o mínimo para sua subsistência.



Apesar da ocorrência de diversos fatos que fugiram ao controle de Carlos. O enunciado termina afirmando que ele adquiriu um automóvel importado novo. Trata-se de bem de luxo, e por isso, não se aplicam os benefícios previstos nas normas que tratam acerca do superendividamento. CDC. Art. 54-A, § 3º O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.

Errado.

019. (FGV/JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO/TJ-AP/2022) No que tange ao superendividamento, é correto afirmar que:

- a) a Lei n. 14.181/2021, também conhecida como Lei do Superendividamento, estabeleceu um percentual de inadimplência de 30% dos débitos para que o consumidor seja considerado superendividado;
- b) as normas protetivas em relação ao superendividamento dos artigos 54-A a 54-G do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplicam em relação à aquisição ou à contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor;
- c) a doutrina e a jurisprudência classificam o consumidor superendividado ativo como aquele que se endivida por questões alheias ao seu controle como, por exemplo, em razão de circunstâncias de desemprego;
- d) a Lei n. 14.181/2021 inseriu como nova proibição na oferta de crédito ao consumidor a indicação de que a operação de crédito poderá ser concluída sem consulta a serviços de proteção ao crédito ou sem avaliação da situação financeira do consumidor;
- e) o superendividamento é um fenômeno multidisciplinar que repercute na sociedade de consumo de massa. As dívidas alimentícias corroboram significativamente para o agravamento desse fenômeno, tendo em vista diminuir a capacidade de adimplemento do consumidor.



a) Errada. CDC: Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

b) Errada. CDC: Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 3º O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.

c) Errada. Superendividamento ativo: o consumidor se endivida voluntariamente, em virtude de má gestão do orçamento familiar, contraindo dívidas maiores do que ele pode pagar, por mero impulso ou apelo comercial. Subdivide-se em ativo consciente e ativo inconsciente.

d) Certa. CDC: Art. 54-C. É vedado, expressa ou implicitamente, na oferta de crédito ao consumidor, publicitária ou não:

II – indicar que a operação de crédito poderá ser concluída sem consulta a serviços de proteção ao crédito ou sem avaliação da situação financeira do consumidor;

e) Errada. Mesmo comentário da letra d.

Letra d.

020. (FCC/JUIZ SUBSTITUTO/TJ-MS/2020) Acerca das cláusulas abusivas, considere:

I – São nulas de pleno direito as cláusulas que autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, ainda que igual direito seja conferido ao consumidor.

II – As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo poderão ser de, no máximo, quatro por cento do valor da prestação.

III – Desde que expressamente previsto no contrato, é assegurada ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

IV – Qualquer consumidor pode, individualmente, requerer ao Ministério Público que ajuíze a competente ação para ser declarada a nulidade de cláusula contratual que não assegure o justo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes.

V – São válidas as cláusulas que obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação se igual direito lhe for conferido contra o fornecedor.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, está correto o que se afirma

APENAS em

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) II e IV.
- d) III e V.
- e) IV e V.



I – Errado. Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

XI – autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor;

II – Errado. Art. 52, § 1º As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação.

III – Errado. Art. 52, § 2º É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

Obs.: | Não precisa estar expressamente previsto no contrato.

IV – Certo. Art. 51, § 4º É facultado a qualquer consumidor ou entidade que o represente requerer ao Ministério Público que ajuíze a competente ação para ser declarada a nulidade de cláusula contratual que contrarie o disposto neste código ou de qualquer forma não assegure o justo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes.

V – Certo. Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

XII – obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor;

Letra e.

021. (FCC/JUIZ SUBSTITUTO/TJ-MS/2020) De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o contrato de adesão

- a) não permite a supressão do direito do consumidor de discutir ou modificar substancialmente o conteúdo de cada uma das suas cláusulas.
- b) perde essa natureza mediante a inserção, no formulário, de cláusula nova, resultante de discussão com o consumidor.
- c) admite cláusula resolutória.
- d) deve ser redigido em termos claros e com caracteres de qualquer tamanho de fonte, desde que ostensivos e legíveis, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.
- e) não admite cláusulas que impliquem limitação de direito do consumidor.



Art. 54 do CDC.

Letra c.

022. (FCC/DEFENSOR PÚBLICO/DPE-RR/2021) De acordo com a atual redação do Código de Defesa do Consumidor, entende-se por superendividamento a

- a) situação jurídica do consumidor pessoa natural cujo patrimônio seja inferior à soma de suas dívidas de consumo, excetuadas as vincendas, nos termos da regulamentação.
- b) impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, excetuadas as vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.
- c) impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.
- d) impossibilidade absoluta ou relativa, manifesta ou não, de o consumidor, pessoa natural ou jurídica, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial ou a manutenção da sua atividade, nos termos da regulamentação.
- e) situação jurídica do consumidor, pessoa natural ou jurídica, cujo patrimônio seja inferior à soma de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, nos termos da regulamentação.



Nos termos do artigo 54-A § 1º do CDC: Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas

de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

Letra c.

023. (FEPESE/ASSISTENTE JURÍDICO/PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS-SC/2019) Assinale a alternativa **correta** de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.

- a) A nulidade de uma cláusula abusiva invalidará o contrato de consumo.
- b) É subsidiária a responsabilidade do fornecedor do produto ou serviço pelos atos praticados por representantes autônomos.
- c) A oferta de peças, componentes e produtos importados deverá ser assegurada pelos fabricantes enquanto perdurar a importação ou fabricação.
- d) O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica de uma sociedade comercial quando ficar comprovado o desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e a pessoa física dos administradores.
- e) São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que transfiram responsabilidade a terceiros.



- a) Errada. CDC. Art. 51, § 2º A nulidade de uma cláusula contratual abusiva **não invalida o contrato**, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes (princípio da preservação do NJ).
- b) Errada. CDC. Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço **é solidariamente** responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.
- c) Errada. CDC. Art. 32. Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição **enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto**.
- d) Errada. CDC. Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.
- e) Certa. Art. 51, III do CDC.

Letra e.

Daniel Carnacchioni



Juiz do TJDF (titular da 2ª Vara da Fazenda Pública e atualmente juiz assistente da Presidência do TJDF). Pós-graduado, mestre em Direito e doutorando em Direito Civil. Autor de obras jurídicas, em especial, do Manual de Direito Civil pela editora JusPodivm. Professor da Fundação Escola Superior do MPDF. Palestrante sobre temas do Direito Civil.

**NÃO SE ESQUEÇA DE
AVALIAR ESTA AULA!**

**SUA OPINIÃO É MUITO IMPORTANTE
PARA MELHORARMOS AINDA MAIS
NOSSOS MATERIAIS.**

**ESPERAMOS QUE TENHA GOSTADO
DESTA AULA!**

**PARA AVALIAR, BASTA CLICAR EM LER
A AULA E, DEPOIS, EM AVALIAR AULA.**

AVALIAR 